

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 23 moharem 1422 – 17 avril 2001

144^{ème} année

N° 31

Sommaire

Lois

Loi n° 2001-35 du 17 avril 2001, modifiant certains articles du code des droits réels.....	832
Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services.....	834

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2001-812 du 10 avril 2001, fixant le régime et le montant de l'indemnité kilométrique au titre de remboursement des frais de déplacement consentis par le personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour effectuer des missions entrant dans le cadre de leurs attributions.....	841
Nomination d'un directeur général adjoint.....	841
Maintien en activité dans le secteur public.....	841

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Décret n° 2001-815 du 10 avril 2001, portant création d'un commissariat régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports, au gouvernorat de Manouba.....	841
---	-----

Ministère de Affaires Etrangères

Maintien en activité dans le secteur public.....	842
--	-----

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2001-818 du 10 avril 2001, portant modification des limites territoriales de la commune de la Goulette du gouvernorat de Tunis	842
Décret n° 2001-819 du 10 avril 2001, octroyant la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	843
Décret n° 2001-820 du 10 avril 2001, octroyant la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" au profit des ouvriers bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	843
Arrêté du ministre de l'intérieur du 11 avril 2001, relatif au transfert du siège de la commune de Jebeniana, gouvernorat de Sfax.....	844

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination de maîtres de conférences.....	844
---	-----

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2001-823 du 10 avril 2001, fixant la liste des redevances afférentes au débarquement des produits de la pêche et à l'utilisation du domaine et de l'outillage publics des ports de pêche.....	845
Décret n° 2001-824 du 10 avril 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation de la première tranche du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord en Tunisie et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	847
Décret n° 2001-825 du 10 avril 2001, relatif à l'octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle au profit des médecins vétérinaires exerçant à plein temps bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	848
Arrêtés du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués aux gouvernorats de Manouba, Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Bizerte, Sousse, Kairouan et Monastir.....	849

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 2001-826 du 10 avril 2001, modifiant et complétant le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant organisation de l'institut national de protection de l'enfance.....	855
---	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2001-827 du 10 avril 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises aux délégations de Mnihla et de l'Ariana gouvernorat de l'Ariana, nécessaires à la construction de la route périphérique X 20 reliant la route nationale n° 8 et la route régionale n° 31.....	858
Décret n° 2001-828 du 10 avril 2001, relative à l'octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2001.....	880
Décret n° 2001-829 du 10 avril 2001, relative à l'octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2001...	881

Ministère des Technologies de la Communication

Décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques.....	881
Décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs.....	883
Décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des réseaux publics des télécommunications.....	885
Nomination d'un ingénieur général.....	887

Ministère des Finances

Décret n° 2001-834 du 10 avril 2001, portant transfert de crédits dans le cadre du budget de l'Etat..... **887**

Décret n° 2001-835 du 10 avril 2001, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits agricoles ou à usage agricole..... **889**

Ministère de l'Industrie

Décret n° 2001-836 du 10 avril 2001, fixant le montant des redevances afférentes aux brevets d'invention..... **891**

Décret n° 2001-837 du 10 avril 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du laboratoire central d'analyses et d'essais..... **892**

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 11 avril 2001, fixant la forme et les modalités d'octroi, de renouvellement et de retrait du laissez-passer et de la carte d'accès au port..... **895**

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Maintien en activité dans le secteur public..... **896**

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Maintien en activité dans le secteur public..... **896**

Ministère du Développement Économique

Décret n° 2001-840 du 10 avril 2001, portant dissolution de l'office national des pêches..... **896**

Décret n° 2001-841 du 10 avril 2001, portant dissolution de la société nationale de motoculture..... **896**

Ministère du Commerce

Décret n° 2001-842 du 10 avril 2001, modifiant le décret n° 94-1742 du 29 août 1994 fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-1803 du 31 juillet 2000..... **897**

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2001-843 du 10 avril 2001, modifiant le décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballage et des emballages utilisés..... **897**

Loi n° 2001-35 du 17 avril 2001, modifiant certains articles du code des droits réels (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogés, les articles 316, 354, 358, 374, 375, 377, 377 ter, 387, l'alinéa premier de l'article 388 ainsi que les articles 394, 398, 401, 402, l'alinéa premier de l'article 403 et l'alinéa deuxième de l'article 405 et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 316 (nouveau) : La conservation de la propriété foncière comprend une administration centrale à Tunis et des directions régionales. Elle est chargée :

1 - D'établir les titres fonciers en exécution des jugements ordonnant l'immatriculation.

2 - De conserver les documents relatifs aux immeubles immatriculés.

3 - D'inscrire les droits et charges afférents à ces immeubles.

En outre, elle veille à la mise à jour des titres fonciers.

4 - De délivrer les titres de propriété, les certificats et autres documents.

5 - De rédiger les actes relatifs aux immeubles immatriculés conformément aux dispositions de l'article 377 bis du présent code.

Le conservateur de la propriété foncière peut déléguer sa signature à des agents relevant de l'administration centrale ou de la direction régionale de la propriété foncière.

Article 354 (nouveau) : La conservation de la propriété foncière procède à l'apposition de l'expression "annulation" sur les actes produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation et les conserve à ses archives.

Toutefois, si ces actes concernent, outre l'immeuble immatriculé, un autre immeuble qui en est distinct, la conservation de la propriété foncière appose sur l'acte commun une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé en se référant au jugement d'immatriculation et le délivre aux intéressés.

Article 358 (nouveau) : La conservation de la propriété foncière procède à l'établissement d'un titre foncier pour tout immeuble immatriculé.

Ce titre doit comprendre le nom de l'immeuble, sa situation, sa contenance et sa consistance et sur lequel sont consignés tous les droits qui y sont afférents et soumis à publicité par le présent code.

1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 mars 2001.

Le plan reste annexé au titre foncier.

Chaque titre foncier porte un identifiant composé d'un numéro d'ordre et du nom du gouvernorat où est situé l'immeuble.

Article 374 (nouveau) : La transmission d'une hypothèque par subrogation ou tout autre mode doit être mentionnée dans le titre foncier.

Cette mention emporte au profit du cessionnaire ou subrogé le droit de disposer de l'inscription et d'en donner mainlevée.

A défaut de mention, la subrogation ou la radiation consenties par le créancier inscrit sont opposables au cessionnaire nanti de la créance.

Article 375 (nouveau) : Les actes authentiques et décisions judiciaires présentés à l'inscription sont déposés soit en original, soit en expédition, à la conservation de la propriété foncière.

S'il s'agit d'acte sous seing privé, une copie originale doit être présentée.

La conservation de la propriété foncière conserve les actes et les justificatifs relatifs aux demandes acceptées et remet les documents relatifs aux demandes refusées au déposant.

Article 377 (nouveau) : L'acte présenté à l'inscription doit indiquer ce qui suit :

1 - Concernant les parties à l'acte, il est précisé :

- Pour la personne physique :

Son identité conformément à l'extrait de l'état civil ou à la carte d'identité nationale, sa profession, son domicile et sa nationalité.

- Pour la personne morale :

Sa dénomination, son siège social, sa forme juridique, sa nationalité, son représentant légal, le numéro de son inscription sur le registre de commerce s'il s'agit d'une société, la date de la déclaration de constitution, le numéro de son visa légal et toute autre indication facilitant son identification s'il s'agit d'une association.

2 - Concernant l'objet de l'acte, il est précisé :

- Le nom de l'immeuble, sa contenance, sa consistance, le nombre de parcelles privatives, communes et indivises le constituant s'il est morcelé et les quote-parts s'il est dans l'indivision.

- L'identifiant du titre foncier, le numéro du titre de propriété et sa date s'il a été délivré.

- L'objet de l'inscription, les charges, les servitudes qui le grèvent ou qui en bénéficient, leurs références de dépôt dans le titre foncier, et ce, en précisant la date de l'inscription, le dépôt, le volume et le numéro.

Article 377 ter (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l'article 377 (nouveau), le rédacteur des actes soumis à l'inscription sur le titre foncier doit :

1 - Tenir compte, dans la rédaction, des indications portées sur le titre foncier.

2 - Se référer dans la rédaction aux données indiquées dans un contrat-type qui sera fixé par décret.

3 - Mentionner dans l'acte ou convention qu'il a pris connaissance du titre foncier et qu'il a informé les parties de la situation juridique mentionnée sur le titre foncier et qu'il n'existe aucun empêchement légal à la rédaction.

4 - Apposer sa signature sur l'acte et y préciser ses nom, prénom, profession, adresse et le numéro de sa carte d'identité nationale.

5 - Présenter l'acte avec ses justificatifs, y compris le titre de propriété délivré au titulaire du droit, au receveur des finances et accomplir les formalités nécessaires pour l'inscription.

Il est responsable de tout manquement aux dispositions du présent article et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'inscription. Toute stipulation contraire est sans effet.

Toute personne, dont les droits auraient subi un dommage par l'inobservation des dispositions du paragraphe précité, peut intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre du rédacteur.

Article 387 (nouveau) : La conservation de la propriété foncière est tenue de délivrer, à celui qui le requiert, une copie du titre foncier ou un certificat de propriété prouvant la situation juridique du titre à la date de réception de la demande, ou un certificat de non-propriété et de lui permettre de consulter le titre foncier.

Toute demande doit être datée et signée par le requérant.

Si le requérant ne sait pas écrire, la réquisition est remplie gratuitement par la conservation de la propriété foncière.

Article 388 (paragraphe premier) : La conservation de la propriété foncière ne peut, sauf empêchement légal, ni refuser, ni retarder une inscription, radiation, réduction ou rectification d'inscription dûment demandée et ne peut ni refuser, ni retarder la délivrance de titre de propriété ou documents qu'elle conserve aux personnes qui y ont droit ou des certificats ou des copies des titres à toute personne qui les requiert.

Article 394 (nouveau) : Toute personne qui requiert une inscription, une radiation, réduction ou une rectification d'inscription présente au receveur de l'enregistrement, contre reçu, l'acte en autant d'exemplaires requis et les justificatifs nécessaires avec le titre de propriété s'il a été délivré.

Le receveur doit procéder à l'accomplissement des procédures d'enregistrement conformément aux dispositions du code des droits d'enregistrement et de timbre, à la perception des droits de la conservation de la propriété foncière et à la transmission des documents cités à la direction régionale de la propriété foncière compétente dans un délai maximum de sept jours à partir de leur réception.

Le receveur est tenu de transmettre les documents susvisés tout en respectant l'ordre de leur réception à la recette d'enregistrement.

En toute hypothèse, la formalité de l'inscription ne prend date qu'à la réception des documents par la conservation de la propriété foncière.

Sont exemptes des droits de la conservation de la propriété foncière, toutes les opérations d'inscription, radiation, rectification ou réduction requises par l'Etat pour son propre compte sur les immeubles et droits réels qui lui appartiennent.

Article 398 (nouveau) : L'inscription sur le titre foncier se fait successivement et indique :

- L'acte, sa date, les références de son enregistrement à la recette des finances et la nature de l'opération acceptée.

- L'identité de la partie dont les droits sont concernés par l'inscription.

- L'identité de la partie bénéficiaire de l'inscription.

- L'objet de l'inscription et ses références sur le titre foncier.

- Les charges et les servitudes qui grèvent l'immeuble ou qui en bénéficie.

- Le prix ou la valeur de l'opération, le taux d'intérêt et sa durée en ce qui concerne l'hypothèque.

- Les références du dépôt de l'inscription acceptée, le numéro et la date du titre de propriété annulé et remis.

Article 401 (nouveau) : Si le titre de propriété, concernant les titres mis à jour a été délivré, l'inscription n'aura lieu qu'après sa présentation.

Cette disposition ne s'applique pas aux jugements et actes administratifs à l'exception des actes conventionnels. La conservation de la propriété foncière procède à l'insertion desdits jugements et actes dans le titre foncier, mentionne sur ce dernier l'annulation de l'ancien titre et avise le propriétaire détenteur du titre par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'accomplissement de l'inscription tout en le convoquant pour remettre le titre en sa possession.

Le propriétaire qui ne répond pas à la demande de la conservation de la propriété foncière dans un délai d'un mois à partir de la date de sa réception de l'avis sera condamné à une amende de 1000 dinars sur rapport établi par la conservation de la propriété foncière et transmis au procureur de la République relevant du tribunal du lieu du défendeur.

La remise du titre de propriété à la conservation de la propriété foncière suspend toute poursuite ou exécution d'un jugement non-définitif.

Article 402 (nouveau) : L'Etat est responsable du préjudice résultant :

1) Du défaut de transmission des documents par le receveur de l'enregistrement, le retard ou le non-respect de l'ordre chronologique dans leur transmission à la conservation de la propriété foncière conformément aux dispositions de l'article 394 (nouveau) du présent code.

2) De l'omission sur les registres de la conservation de la propriété foncière des inscriptions régulièrement requises.

3) De l'omission sur les titres de propriété des mentions inscrites sur le titre foncier.

4) Du défaut de mention sur les titres fonciers des inscriptions affectant directement la propriété ou l'enzel et, dans les états ou certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins que la conservation de la propriété foncière ne se soit conformée exactement aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne

proviennent de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

Article 403 (nouveau) paragraphe premier : L'immeuble, à l'égard duquel la conservation de la propriété foncière aurait omis dans le titre foncier un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité de l'Etat s'il y a lieu.

Article 405 (nouveau) paragraphe deuxième :

1- A toutes personnes qui auront falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, les titres de propriété, états ou certificats délivrés par la conservation de la propriété foncière ou fait usage de documents ainsi falsifiés, contrefaits ou altérés.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 364 bis du code des droits réels.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services.

Art. 2. - La marque de fabrique, de commerce ou de services est un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes, telles que les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques, les noms géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres et les sigles,

b) Les signes figuratifs, tels que les dessins, les reliefs, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant les services, les dispositions, les combinaisons ou les nuances de couleurs,

c) Les signes sonores, tels que les sons et les phrases musicales.

Art. 3. - Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif, les signes suivants :

1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 mars 2001.

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,

b) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service,

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf pour les signes et dénominations prévus au point (c) à l'alinéa deuxième de cet article, être acquis par l'usage.

Art. 4. - Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, tout signe :

a) Reproduisant ou imitant les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout Etat ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou de toute organisation créée par une convention internationale, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l'autorité compétente de l'Etat ou de l'organisation en cause.

b) Reproduisant ou imitant des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un Etat, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l'autorité compétente de cet Etat.

c) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite.

d) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Art. 5. - Ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque enregistrée antérieure ou à une marque notoire,

b) A une dénomination ou raison sociale susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public,

c) A un nom commercial ou à une enseigne distinctive connus sur l'ensemble du territoire tunisien, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public,

d) A une appellation d'origine protégée,

e) Aux droits d'auteur,

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé,

g) Aux droits rattachés à la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image,

h) Au nom ou à l'image d'une collectivité locale.

CHAPITRE II DE L'ACQUISITION DES DROITS RELATIFS A LA MARQUE

Art. 6. - La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La propriété de la marque peut être acquise en copropriété.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, et ce, pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

Art. 7. - La demande d'enregistrement d'une marque est déposée auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle, moyennant le paiement des redevances dont le montant sera fixé par décret.

Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir doit être joint à la demande.

Le déposant domicilié à l'étranger doit constituer un mandataire établi en Tunisie.

Le pouvoir du mandataire doit spécifier l'étendue du mandat. Sauf stipulations contraires, ce pouvoir s'étend à tous les actes affectant la marque, y compris les notifications prévues par la présente loi, sauf les cas de retrait ou de renonciation au dépôt auxquels un pouvoir spécial doit obligatoirement être joint. En cas de pluralité de déposants pour une même demande, un mandataire commun doit en être constitué.

Art. 8. - Toute demande d'enregistrement de marque est présentée selon des modalités fixées par décret.

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'organisme chargé de la propriété industrielle :

- qu'il a été présenté conformément aux modalités prévues à l'alinéa premier du présent article.

- que le signe peut constituer une marque au sens des articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

L'organisme chargé de la propriété industrielle remet au déposant un récépissé de dépôt.

En cas de non-conformité de la demande d'enregistrement aux dispositions de l'alinéa deuxième du présent article, notification motivée en est faite au déposant. Un délai d'un mois à compter de la notification lui est imparti pour régulariser la demande d'enregistrement ou contester les objections de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

A défaut de régularisation ou de présentation d'observations permettant de lever les objections, la demande d'enregistrement est rejetée.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande d'enregistrement qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

La décision de rejet doit être motivée.

Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée de l'enregistrement.

Art. 9. - Tout dépôt reconnu recevable est publié au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle, et ce, dans un délai maximum de douze mois à partir de la date de dépôt.

Art. 10. - Du jour du dépôt de la marque et jusqu'à sa publication conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente loi, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces de dépôt moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Art. 11. - Peuvent faire opposition à la demande d'enregistrement :

- Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou le bénéficiaire du droit de priorité à l'enregistrement d'une marque prévu à l'article 18 de la présente loi,

- Le propriétaire d'une marque notoire antérieure,

- Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat.

L'opposition doit être présentée, dans les deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement de la marque, auprès du représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle, et ce, selon des modalités qui seront fixées par décret.

Est déclarée irrecevable, toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'a pas qualité pour le faire, soit non conforme aux conditions de forme de la demande d'opposition.

Art. 12. - Dans le cas où la demande d'opposition est conforme aux conditions prévues par l'article 11 de la présente loi, l'organisme chargé de la propriété industrielle tente la conciliation des deux parties selon une procédure qui sera fixée par décret.

Art. 13. - L'organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre appelé "Registre national des marques". Les modalités d'inscription sur ce registre seront fixées par décret.

L'organisme chargé de la propriété industrielle inscrit sur le registre des marques toute marque enregistrée tant que la demande d'enregistrement n'a pas fait l'objet d'un refus ou d'un retrait et remet au déposant un certificat d'enregistrement de la marque moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

L'enregistrement est publié au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai maximum de douze mois à partir de la date d'enregistrement.

Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à une marque n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit sur le registre.

Les inscriptions portées au registre sont soumises au paiement des redevances dont les montants seront fixés par décret.

Toute inscription portée au registre national des marques fait l'objet d'une mention au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Art. 14. - Toute personne peut consulter le registre national des marques. Elle peut également, moyennant le paiement des redevances dont les montants seront fixés par décret, obtenir de l'organisme chargé de la propriété industrielle les pièces suivantes :

- Un certificat comprenant une copie du modèle de la marque et les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement.

- Une reproduction des inscriptions portées au registre relatives à une marque.

- Un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription.

Art. 15. - Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une

obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de publication de l'enregistrement.

Art. 16. - L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé pour une période de dix ans par déclaration écrite, s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services.

Pour être acceptée, la déclaration doit :

- Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par le propriétaire ou son mandataire, lequel doit y joindre un pouvoir spécial.

- Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque à renouveler.

- Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

En cas de non-conformité de la déclaration aux dispositions de l'alinéa deuxième du présent article, notification motivée en est faite au déposant par l'organisme chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception et un délai d'un mois lui est imparti à partir de la réception de la notification pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

La déclaration est rejetée à défaut de régularisation ou de présentation d'observations permettant la levée des objections.

Le renouvellement de l'enregistrement n'est soumis ni à la vérification de sa conformité aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi ni à la procédure d'opposition prévue à l'article 11 de la présente loi.

La nouvelle période de dix ans court à partir de la fin de la période antérieure.

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.

Art. 17. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la Tunisie est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire tunisien bénéficie des dispositions de la présente loi à condition qu'il justifie avoir déposé la marque régulièrement ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays reconnaît le principe de la réciprocité en matière de protection des marques tunisiennes.

Art. 18. - Le droit de priorité prévu aux conventions internationales auxquelles la Tunisie est partie est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la Tunisie est partie, le droit de priorité est subordonné à la nécessaire reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques tunisiennes.

Art. 19. - La revendication d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger comporte l'obligation de faire parvenir à l'organisme chargé de la propriété industrielle,

dans les trois mois du dépôt en Tunisie, une copie du dépôt antérieur certifiée conforme à l'original par l'organisme chargé de la propriété industrielle auprès duquel le dépôt a été fait et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

Si cette condition n'est pas respectée, la revendication de priorité est réputée non avenue.

Art. 20. - Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés aux articles 16 et 19 de la présente loi, et qui justifie d'une excuse légitime peut être relevé des déchéances qu'il a pu encourir, et ce, sur présentation d'une demande au représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Est déclarée irrecevable, toute demande :

- Non précédée de l'accomplissement des formalités omises,

- Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement,

- Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

CHAPITRE III

DES DROITS CONFERES PAR L'ENREGISTREMENT

Art. 21. - L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés lors du dépôt.

Art. 22. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement,

- b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Art. 23. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Art. 24. - L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens des conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne.

Art. 25. - L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est, soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique,

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion sur l'origine du produit ou du service.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut présenter une requête auprès du tribunal compétent pour limiter cette utilisation ou l'interdire.

CHAPITRE IV

DE LA TRANSMISSION ET DE LA PERTE DES DROITS SUR LA MARQUE

Art. 26. - Toute cession ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

Art. 27. - Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet, en tout ou en partie, d'une cession ainsi que d'une mise en gage. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. La cession ou la mise en gage est constatée par écrit à peine de nullité.

Art. 28. - Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet d'une licence d'exploitation exclusive ou non exclusive.

Art. 29. - Le déposant d'une demande d'enregistrement d'une marque ou le titulaire de la marque peut obtenir le retrait de la licence d'exploitation d'une marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, et ce, en vertu d'une requête présentée au tribunal compétent.

Art. 30. - Le déposant d'une demande d'enregistrement peut retirer sa demande pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et ce, avant la délivrance de la marque.

Le retrait est effectué par une déclaration écrite formulée par le déposant ou son mandataire.

Une demande d'enregistrement déposée par plusieurs personnes ne peut être retirée que par l'ensemble des déposants ou par une personne ayant un pouvoir légal émanant de l'ensemble des déposants.

S'il a été concédé des droits d'exploitation ou de gage, la demande de retrait doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire du droit d'exploitation ou du créancier gagiste.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication de la demande d'enregistrement au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Art. 31. - Le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels s'applique la marque.

Art. 32. - L'action en nullité est exercée devant le tribunal compétent.

L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice s'il n'est pas conforme aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.

La décision d'annulation a un effet absolu.

Art. 33. - Le ministère public peut agir d'office en nullité dans les cas prévus aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 5 de la présente loi. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.

Art. 34. - Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits, si sans juste motif, pendant une période ininterrompue de cinq ans, n'en a pas fait un usage sérieux pour l'un au moins des produits ou services visés dans l'enregistrement.

Sont considérés comme un usage sérieux d'une marque, notamment :

a) L'apposition de la marque sur les produits, ou sur leur conditionnement en vue de leur commercialisation.

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

c) L'usage de la marque fait avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective.

La déchéance ne peut être invoquée si, entre l'expiration de la période de cinq années visée à l'alinéa premier du présent article et la présentation de la demande de déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.

Toutefois, cet usage sérieux ne fait pas obstacle à la déchéance s'il a été entrepris dans les trois mois avant la présentation de la demande et après que le titulaire a eu connaissance de l'éventualité de présentation de cette demande.

La preuve de l'exploitation de la marque incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tout moyen.

Art. 35. - L'action en déchéance peut être exercée devant le tribunal par toute personne intéressée.

Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou services concernés.

La déchéance prend effet à partir de la date d'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 34 de la présente loi. Elle a un effet absolu.

Art. 36. - Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits :

a) Lorsque la marque est devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

b) Lorsque la marque est devenue propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, et ce, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement.

CHAPITRE V

DES RECOURS

Art. 37. - Le recours contre les décisions du représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle en matière de délivrance ou de rejet des marques est formé devant les tribunaux compétents.

Art. 38. - Le délai de recours contre les décisions prévues à l'article 37 de la présente loi est d'un mois à partir de la date de la notification de la décision litigieuse.

Art. 39. - Le recours est formé par une requête écrite déposée ou présentée au greffe du tribunal.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

- Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénom de son représentant légal.

- La date et l'objet de la décision attaquée.

- Les nom et prénom du propriétaire de la marque ou du titulaire de la demande et son adresse, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête.

Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit déposer cet exposé au greffe dans les sept jours qui précèdent la tenue de l'audience.

Art. 40. - Une copie de la requête est notifiée à l'organisme chargé de la propriété industrielle, par voie d'huissier notaire, par le requérant.

L'organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la copie de la requête.

Art. 41. - Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la marque ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le requérant par voie d'huissier notaire.

Art. 42. - Le requérant peut, devant le tribunal, se faire représenter par un mandataire.

Art. 43. - Le jugement du tribunal est notifié par la partie la plus diligente aux autres parties.

CHAPITRE VI

DE LA CONTREFAÇON ET DES SANCTIONS

Art. 44. - Toute atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile et pénale de son auteur.

Constitue une atteinte aux droits sur la marque, la violation des dispositions prévues aux articles 22 et 23 de la présente loi.

Art. 45. - Ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à une marque, les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de cette marque. Cependant, si le déposant notifie au présumé contrefacteur une copie de la demande d'enregistrement, les faits postérieurs à cette notification peuvent être constatés et poursuivis.

Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Art. 46. - Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant le tribunal compétent.

Art. 47. - Les dispositions de l'article 46 de la présente loi ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues par le code de l'arbitrage.

Art. 48. - L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque.

Elle peut être engagée par le titulaire d'une demande d'enregistrement dans les conditions prévues par l'article 45 de la présente loi. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, malgré sa mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L'action en contrefaçon se prescrit à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la réalisation des faits qui en sont la cause.

Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage de la marque est toléré.

Art. 49. - Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, et sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai d'un mois à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le président du tribunal peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Art. 50. - Toute personne qui intente l'action en contrefaçon conformément à l'article 48 de la présente loi est en droit de faire procéder, en tout lieu, par huissier notaire assisté d'un expert et en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal compétent, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement

d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'elle prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice ou en violation de ses droits.

Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se limiter à la mise sous main de justice des seuls échantillons nécessaires à la preuve de la contrefaçon.

La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur, destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur, si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans un délai de quinze jours, la saisie ou la description est nulle de plein droit, sans préjudice, des dommages et intérêts. Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue.

Art. 51. - Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, sera puni d'une amende de 5000 à 50.000 dinars quiconque aura :

a) reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci,

b) importé ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite.

Art. 52. - Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, sera puni de la peine prévue à l'article 51 de la présente loi quiconque aura détenu, sans motif légitime, des marchandises qu'il sait revêtues d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Art. 53. - En cas de récidive pour ce qui est des infractions définies aux articles 51 et 52 de la présente loi, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l'amende qui est portée au double.

Art. 54. - Le tribunal peut, dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indique notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné et à la devanture de ses magasins.

Art. 55. - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 51, 52 et 53 de la présente loi, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.

Le tribunal peut également prescrire la destruction de ces produits.

CHAPITRE VII

DES MESURES A LA FRONTIERE

Art. 56. - Le propriétaire d'une marque enregistrée ou ses ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération d'importation de marchandises comportant des marques contrefaites, présenter aux services des douanes une demande écrite pour réclamer la suspension du dédouanement à l'importation de ces marchandises.

Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

Art. 57. - La demande prévue à l'article 56 de la présente loi doit contenir :

- Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège,

- Une justification établissant que le demandeur est titulaire d'un droit sur les marchandises objet du litige,

- Une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services des douanes de les reconnaître.

En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause, sans, toutefois, que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande.

Ces informations portent notamment sur :

- l'endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu,

- l'indication de l'envoi ou des colis,

- la date d'arrivée ou de dépôt prévu des marchandises,

- le moyen de transport utilisé,

- l'identification de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur des marchandises.

La demande doit également contenir l'engagement du demandeur d'assumer sa responsabilité vis à vis de l'importateur s'il est formellement prouvé que les marchandises retenues par les services des douanes ne constituent pas une atteinte à la marque protégée.

Art. 58. - Les services des douanes, saisis d'une demande établie conformément aux dispositions de l'article 56 de la présente loi, examinent cette demande et informent sans délai le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée.

Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures d'intervention ont été prises en application des dispositions de l'article 59 de la présente loi, la consignation d'un cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier.

Art. 59. - Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant, après consultation du demandeur, que des marchandises correspondent à celles indiquées dans sa demande, ils procèdent à la rétention de ces marchandises.

Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l'importateur de la rétention et leur accordent la possibilité d'examiner les marchandises qui ont été retenues et d'en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon, et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de l'information.

Au vu d'une ordonnance sur requête et aux fins de l'engagement d'actions en justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur et du destinataire des marchandises s'ils leur sont connus ainsi que de la quantité des marchandises objets de la demande.

Art. 60. - Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de rétention des

marchandises est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la rétention des marchandises de justifier auprès des services des douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle auprès du tribunal compétent et que des mesures conservatoires ont été décidées par le président du tribunal et d'avoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.

Dans des cas appropriés, le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

Le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des marchandises ont la faculté d'obtenir la levée de la rétention des marchandises en question moyennant la consignation d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur, et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Le propriétaire, l'importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés, sans délai, par les services des douanes de la levée de la rétention des marchandises.

Art. 61. - S'il s'avère, en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, que les marchandises sont contrefaites, le tribunal décide de la suite à réserver à ces marchandises :

- Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes ;

- Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire de la marque.

Art. 62. - Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des marchandises comportant une marque contrefaite.

Dans ce cas :

- Les services des douanes informent immédiatement le titulaire de la marque, ou ses ayants droits, qui doit présenter une demande conformément à l'article 56 de la présente loi, et ce, dans un délai de trois jours à partir de la date de la notification qui lui est faite par les services des douanes et les dispositions du présent chapitre s'appliquent de plein droit.

- La mesure de rétention des marchandises prise conformément aux dispositions du présent article est levée

de plein droit si le titulaire de la marque, ou ses ayants droits ne procède pas au dépôt de la demande conformément à l'article 56 de la présente loi dans un délai de trois jours à partir de la notification qui lui en est faite par les services des douanes.

Art. 63. - La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s'ils ne parviennent pas à reconnaître les marchandises présumées comporter une marque contrefaite.

Art. 64. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 65. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

CHAPITRE VIII

DES MARQUES COLLECTIVES

Art. 66. - La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.

La marque collective est accordée par une licence non exclusive.

Art. 67. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marques collectives.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 68. - Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires et notamment le décret du 3 juin 1889 sur les marques de fabrique et de commerce et les textes qui l'ont complété ou modifié.

Art. 69. - Nonobstant l'abrogation du décret du 3 juin 1889 relatif aux marques de fabrique et de commerce, les marques enregistrées en vertu des dispositions de ce décret et les textes qui l'ont complété ou modifié restent valables et sont considérées comme ayant été enregistrées en vertu de la présente loi.

Le délai à l'expiration duquel les droits du titulaire de la marque sont éteints au sens de l'article 34 de la présente loi et enregistrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2001-812 du 10 avril 2001, fixant le régime et le montant de l'indemnité kilométrique au titre de remboursement des frais de déplacement consentis par le personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour effectuer des missions entrant dans le cadre de leurs attributions.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et notamment son article 14,

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives de frais et notamment son article 17,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 21 août 1979, fixant le taux de l'indemnité kilométrique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif peuvent utiliser leur voiture personnelle pour effectuer des missions entrant dans le cadre de leurs attributions.

Dans ce cas, une indemnité kilométrique au titre de remboursement des frais de déplacement consentis leur est servie.

Art. 2. - Un arrêté du ministre concerné fixe le contingent kilométrique annuel ainsi que les catégories d'agents autorisés à utiliser un moyen de transport personnel pour effectuer des déplacements pour les besoins du service, et ce, dans la limite du kilométrage global autorisé et conformément aux crédits inscrits annuellement au budget à cet effet.

Art. 3. - L'ouverture de droit au bénéfice de l'indemnité kilométrique au titre de remboursement des frais de déplacement consentis, visée à l'article premier ci-dessus, est acquise lorsque les agents concernés effectuent des missions entrant dans le cadre de leurs attributions en dehors du périmètre communal du lieu de travail, sans que la distance parcourue soit inférieure à 15 kilomètres du lieu de travail.

Art. 4. - Le taux de l'indemnité kilométrique visée à l'article premier ci-dessus est fixé à cent trente (130) millimes par kilomètre.

Art. 5. - L'indemnité visée à l'article premier ci-dessus est servie au vu d'un ordre de mission et d'un mémoire portant obligatoirement indication du nom et du grade ou de la fonction de l'agent, de la nature de la mission ainsi que des dates de déplacement, de l'itinéraire suivi et des distances parcourues en kilomètre en dehors du périmètre communal du lieu de travail.

Art. 6. - Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à l'indemnité kilométrique allouée au titre des emplois fonctionnels.

Art. 8. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment l'article 17 du décret susvisé n° 58-194 du 11 août 1958.

Art. 9. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2001-813 du 10 avril 2001.

Monsieur Mohsen Bouderbala, ingénieur général, est nommé directeur général adjoint à l'agence nationale de la promotion audiovisuelle à compter du 15 juin 1999.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-814 du 10 avril 2001.

Monsieur Mohsen Bouderbala, ingénieur général à l'établissement de la radiodiffusion télévision Tunisienne, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er novembre 2000.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

Décret n° 2001-815 du 10 avril 2001, portant création d'un commissariat régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports, au gouvernorat de Manouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 64,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-1998 du 6 octobre 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé dans le gouvernorat de Manouba un commissariat régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports, son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Il est soumis à la tutelle du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Art. 2. - Les ministres des finances et de la jeunesse, de l'enfance et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-816 du 10 avril 2001.

Monsieur Anouar Berraies, ministre plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er juin 2001.

Par décret n° 2001-817 du 10 avril 2001.

Monsieur Abdelhamid Ben Messaouda, ministre plénipotentiaire, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er juillet 2001.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2001-818 du 10 avril 2001, portant modification des limites territoriales de la commune de la Goulette du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes, promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 6 (nouveau),

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997,

Vu le décret du 10 juin 1884, portant création de la commune de la Goulette au gouvernorat de Tunis,

Vu les décrets n° 75-420 du 27 juin 1975, n° 76-518 du 17 juin 1976 et n° 85-643 du 23 avril 1985, portant modification du périmètre communal de la Goulette,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1742 du 9 août 1999 et par le décret n° 2000-1926 du 29 août 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de la Goulette en date du 12 février 2001,

Vu l'avis du gouverneur de Tunis,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les limites territoriales de la commune de la Goulette suivant la ligne polygonale fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-A) mentionnée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

du point "A", point de rencontre du bord de la mer avec la rue Aziza Othmana la limite suit cette dernière vers l'Ouest jusqu'au point "B" situé à son intersection avec l'avenue Habib Bourguiba et la route MC 33 puis la limite suit cette dernière vers le Nord-Ouest jusqu'au point "C" point de sa rencontre avec le tronçon de la route projetée reliant la route MC 33 et la route GP 9.

du point "C", la limite suit ledit tronçon de la route projetée vers le Nord jusqu'au point "D" point de sa rencontre avec la route GP 9 et la rue Ali Belhawen suivant cette dernière vers le Nord jusqu'au point "E" point de sa rencontre avec l'avenue Khaled Ibn El Walid suivant cette dernière vers l'Ouest jusqu'au point "F" point de sa rencontre avec la route projetée au plan d'aménagement suivant cette dernière vers le Nord jusqu'au point "G" point de sa rencontre avec la rue Cheïkh Ennaïfer.

du point "G", la limite suit vers l'Ouest la rue Cheïkh Ennaïfer et l'acqueduc romain traversant l'avenue Mongi Slim jusqu'au point "H" point de sa rencontre avec une rue sans nom, projetée au projet de lotissement de l'AFH d'El Aouina, et aussi sa rencontre avec le mur de la clôture de la caserne d'El Aouina, la limite suit vers l'Ouest ladite clôture jusqu'au point "I" puis la limite suit vers le Sud la même clôture jusqu'au point "J" situé à sa rencontre avec la route GP9.

du point "J", la limite suit le prolongement de ladite clôture selon une ligne droite conventionnelle jusqu'au point "K" situé à sa rencontre avec les berges du lac Nord.

du point "K", la limite suit les berges du lac vers l'Est puis vers le Sud-Est puis vers le Sud-Ouest jusqu'au point "L" situé sur les berges du lac à une distance de 1000 m environ de la centrale électrique vers Tunis à partir de la Goulette.

du point "L", la limite s'oriente vers le Sud selon un angle droit traversant la route nationale Tunis La Goulette et la voie ferrée TGM jusqu'au point "M" situé sur l'axe du canal Tunis la Goulette.

du point "M", la limite suit vers l'Est l'axe du canal Tunis la Goulette jusqu'au point "N" situé sur l'axe du canal entre la digue du port de Radès et celle du port de la Goulette.

du point "N", la limite suit vers le Nord la limite du domaine public maritime jusqu'au point "A" point de départ.

Art. 2. - Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la municipalité de la Goulette devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. - Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. - A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président de la commune de la Goulette assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouvel alignement.

Art. 5. - Le président de la commune de la Goulette devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-819 du 10 avril 2001, octroyant la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 92-1730 du 28 septembre 1992, portant institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2064 du 11 octobre

1993, le décret n° 96-1913 du 16 octobre 1996, le décret n° 97-907 du 19 mai 1997 et le décret n° 98-1427 du 13 juillet 1998,

Vu le décret n° 99-2186 du 4 octobre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1032 du 15 mai 2000, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 2000.

Vu le décret n° 2000-1121 du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée, à compter du 1er juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" prévue par les décrets susvisés, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

Catégorie	Grade	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1er juillet 2001
A3	Attaché d'inspection des règlements municipaux	25 dinars
B	Contrôleur des règlements municipaux	20 dinars
C	Surveillant des règlements municipaux	17 dinars

Art. 6. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-820 du 10 avril 2001, octroyant la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" au profit des ouvriers bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-1293 du 18 août 1990, portant institution d'une indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2111 du 25 octobre 1993, le décret n° 96-1914 du 16 octobre 1996, le décret n° 97-908 du 19 mai 1997 et le décret n° 98-1426 du 13 juillet 1998,

Vu le décret n° 91-2005 du 24 décembre 1991, étendant le bénéfice de l'indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères, instituée par le décret n° 90-1293 du 18 août 1990, aux catégories d'ouvriers des conseils régionaux,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2187 du 4 octobre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit de certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux, bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1033 du 15 mai 2000, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux au titre de l'année 2000.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée, à compter du 1er juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères", et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

Unité	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1er juillet 2001
Ouvriers de la 3ème unité	20 dinars
Ouvriers de la 2ème unité	17 dinars
Ouvriers de la 1ère unité	15 dinars

Nom et Prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Mohamed Elleuch	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie électrique	26/11/2000
Nouri Masmoudi	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie électrique	26/11/2000
Mohamed Abid	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie électrique	26/11/2000

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 11 avril 2001, relatif au transfert du siège de la commune de Jebeniana gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes, promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 5,

Vu le décret du 20 novembre 1957, portant création de la commune de Jebeniana,

Vu la délibération du conseil municipal de Jebeniana en date du 23 février 2001.

Arrête :

Article premier. - La commune de Jebeniana est autorisée à transférer son siège sis à la place du 7 novembre 1987 n° 1 à son nouveau siège situé à la place du 7 novembre 1987, avenue Hédi Chaker n° 11.

Art. 2. - Le président de la commune de Jebeniana est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kaâbi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-821 du 11 avril 2001.

Les maîtres assistants dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et Prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Mohamed Elleuch	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie électrique	26/11/2000
Nouri Masmoudi	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie électrique	26/11/2000
Mohamed Abid	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie électrique	26/11/2000

Nom et Prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Mohamed Masmoudi	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie électrique	26/11/2000
Mohamed Rached Ennigrou	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Chimie	14/12/2000
Sadok Sabbah	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Chimie	14/12/2000
Farhat Rezgui	Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques	Chimie	14/12/2000

Par décret n° 2001-822 du 11 avril 2001.

Messieurs Béchir Ayeb et Habib Youssef sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et Prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Béchir Ayeb	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Informatique	09/01/2001
Habib Youssef	Faculté des sciences de Monastir	Informatique	01/02/2001

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2001-823 du 10 avril 2001, fixant la liste des redevances afférentes au débarquement des produits de la pêche et à l'utilisation du domaine et de l'outillage publics des ports de pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 75-17 du 31 mars 1975 portant promulgation du code du pêcheur,

Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,

Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, portant promulgation du code des ports maritimes de commerce,

Vu le décret n° 91-1822 du 25 novembre 1991, fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes à l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche, tel que modifié par le décret n° 95-998 du 5 juin 1995 et par le décret n° 96-1251 du 15 juillet 1996,

Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, portant organisation administrative et financière de l'agence des ports et des installations de pêche, tel que modifié par le décret n° 99-660 du 22 mars 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le séjour des bateaux dans les eaux des ports de pêche, le débarquement des produits de la pêche et l'occupation temporaire du domaine public

portuaire, donnent lieu à la perception au profit de l'agence des ports et des installations de pêche, des redevances dont les montants sont fixés comme suit :

1) - Redevance de séjour dans les bassins des ports :

A - Bateaux armés à la pêche :

La redevance de séjour sera décomptée par tonneau de jauge brute et par an à raison de :

- 4 dinars (4,000DT) pour les bateaux de plus de 30 tonneaux de jauge brute,

- 2 dinars (2,000DT) pour les autres bateaux,

B - Bateaux non armés à la pêche :

Le séjour des bateaux de plaisance et des navires commerciaux peut être admis dans les ports de pêche à titre exceptionnel dans la limite de la disponibilité des quais et moyennant un paiement de redevance de séjour calculé conformément au barème suivant :

1 - Navires commerciaux : La redevance de séjour sera décomptée sur la base des tarifs en vigueur dans les ports commerciaux.

2 - Bateaux de plaisance et autres bateaux : La redevance de séjour sera décomptée en fonction de la longueur hors tout selon les tarifs suivants :

- 0,430 DT par jour et par mètre pour la période allant du 1er octobre au 30 avril.

- 0,600 DT par mètre et par jour pour la période allant du 1er mai au 30 septembre.

2) Redevance de débarquement des produits de la pêche :

Le débarquement des produits de la pêche dans les ports donne lieu à la perception d'une redevance calculée sur la base de 2% de la valeur des produits. Le montant de cette redevance est répercuté sur le prix de vente aux consommateurs.

Cette redevance est prélevée au niveau des marchés de production ou de gros par les commissionnaires de vente et à défaut par les vendeurs. Elle sera ensuite versée par leur soin au profit de l'agence des ports et des installations de pêche dans un délai d'une semaine à compter du paiement de la redevance précitée.

En cas de dépassement de ce délai, les contrevenants sont astreints à payer des pénalités de retard de 0,1% de la somme due pour chaque jour de retard.

Le débarquement des produits de la pêche doit se faire sous contrôle des agents de l'agence des ports et des installations de pêche et des agents habilités à cet effet selon la réglementation en vigueur.

Pour les produits de pêche destinés à l'exportation et produits par les bateaux des exportateurs ou des producteurs liés par des contrats avec des exportateurs et ne passant pas à travers les marchés de production ou de gros, la redevance sera calculée sur la base du prix réel par kg selon la mercuriale du jour de débarquement. la redevance est prélevée par les agents de l'agence directement auprès des établissements exportateurs.

Les autres redevances portuaires prévues par ce décret sont prélevées par les agents de l'agence habilités à cet effet.

3) Redevance pour occupation temporaire du domaine public portuaire :

A - Occupation temporaire du domaine public portuaire :

* Pour les superficies découvertes :

L'occupation temporaire des surfaces découvertes pour l'exercice des activités liées directement au secteur de la pêche donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé un dinar (01DT) par m2 et par an.

Les activités liées directement au secteur de la pêche sont notamment :

- Le stockage d'armement et de matériel de pêche,
- La vente d'armement et de matériel de pêche,
- Le montage et réparation des filets de pêche,
- La réparation des équipements et des moteurs de pêche,
- La réparation des équipements frigorifiques des bateaux de pêche,
- La construction et réparation des bateaux de pêche,
- La vente et réparation des équipements électroniques de pêche, (radios, radars, sondeurs...),
- La fabrication de la glace,
- La collecte des produits de pêche,
- Le stockage des produits de pêche,
- La réfrigération et congélation des produits de pêche,
- La transformation des produits de pêche.

Pour les autres activités, la redevance de l'occupation temporaire est de trois dinars (03DT) par m2 et par an.

* Pour les superficies couvertes :

Les tarifs de l'occupation temporaire des superficies couvertes, sont fixés par les experts des services concernés du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

B - Canalisations souterraines et lignes aériennes :

La redevance annuelle par mètre linéaire est de 0,050 dinar pour les canalisations des égouts, de l'eau potable, du gaz et des lignes téléphoniques et électriques et dont la largeur d'emprise de ces canalisations et lignes ne dépasse pas soixante centimètres (60 cm), aussi pour les lignes aériennes téléphoniques et électriques.

Art. 2. - La fourniture des services ainsi que l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche donnent lieu à la perception de redevances au profit de l'agence des ports et des installations de pêche, dont les tarifs sont fixés ci-après :

1) Redevances pour hissage, descente et séjour sur l'aire de carénage, calage non compris :

Type de bateaux	Redevance	Observations
Pour les unités de pêche	6 dinars par tonneau de jauge brute pour les quinze premiers (15) jours.	Redevance complémentaire par tonneau de jauge brute et par jour : - 0,500 DT au delà du 15ème jour
Pour les autres bateaux	10 dinars par tonneau de jauge brute pour la première semaine. En cas de hissage seulement ou de descente seulement le montant dû sera la moitié de cette redevance	Redevance complémentaire par tonneau de jauge brute et par jour : - 0,700 DT au delà du 7ème jour

2) Redevances pour fourniture de matières consommables :

Ces redevances sont fixées comme suit :

- *Electricité* : Le prix du kilowatt/H sera décompté selon le prix moyen facturé à l'agence des ports et des installations de pêche par la société tunisienne de l'électricité et du gaz, tous droits et taxes compris, majoré de 10% en contre partie des services rendus par l'agence.

- *Eau* : Le prix du m3 d'eau sera décompté selon le prix moyen facturé à l'agence des ports et des installations de pêche par la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, tous droits et taxes compris, majoré de 10% en contre partie des services rendus par l'agence.

- *Distribution de carburant* : La redevance sera fixée par convention entre le distributeur et l'agence des ports et des installations de pêche.

3) Redevances pour utilisation de l'outillage ou du matériel publics :

Ces redevances sont fixées sur un devis estimatif établi par l'agence des ports et des installations de pêche et approuvé par l'utilisateur.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions des articles 1et 2 du présent décret, les redevances relatives à l'occupation temporaire du domaine public portuaire, au hissage, descente et séjour sur l'aire de carénage, dues par les bateaux armés à la pêche ayant comme port de servitude l'un des ports de la zone nord située entre la frontière tuniso-algérienne et le parallèle passant par le phare de Borj Kélibia y compris le port de Kélibia, sont réduites de deux tiers (2/3).

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article premier du présent décret, les ministères de l'intérieur et de la défense nationale sont exonérés de la redevance pour l'occupation temporaire des superficies découvertes à l'intérieur des ports. Lorsque l'intérêt pour lequel cette occupation temporaire a été accordée n'existe plus, les locaux construits sur ces terrains deviendront propriété de l'agence des ports et des installations de pêche.

Sont également exonérés de la taxe de séjour dans les bassins des ports, les bateaux de recherche ou de formation dans le domaine de la pêche ainsi que les bateaux de la marine nationale et de surveillance côtière.

Art. 5. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 91-1822 du 25 novembre 1991, fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes à l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-824 du 10 avril 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation de la première tranche du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord en Tunisie et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attributions et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et de suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation de la première tranche du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord en Tunisie. Elle est placée sous l'autorité du ministère de l'agriculture.

Art. 2. - L'unité de gestion par objectifs, citée à l'article premier du présent décret, a pour missions :

- La gestion et l'exécution du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord en Tunisie.

- La préparation, l'organisation et la réalisation des sessions de formation au profit des directeurs et des cadres des projets de développement agricole et rural.

- La conception de programmes d'approches et de matériels didactiques de formation afin de renforcer la gestion des projets agricoles et d'améliorer leurs performances.

- La promotion des échanges d'informations, d'expertises et de voyages d'études et d'apprentissages entre les formateurs, les personnes ressources et les équipes chargées de la réalisation des projets de développement agricole et rural au sein du programme de formation en gestion agricole pour le Proche-Orient et pour l'Afrique du Nord.

Art. 3. - La durée de réalisation de la première tranche du programme est fixée à 6 ans à partir de la date de publication du présent décret.

Les composantes de la première tranche du programme et les durées de leur réalisation sont fixées comme suit :

1 - Formation des formateurs, évaluation des besoins en formation dans les projets de développement agricole et rural et préparation de programmes, d'approches et de matériels didactiques de formation.

Sa durée de réalisation est fixée à 6 ans à compter de la date de publication du présent décret.

2 - Formation pilote durant laquelle seront formés les directeurs et les cadres d'un nombre limité de projets de développement agricole et rural. Au cours de cette phase, seront testés, évalués et modifiés les programmes, les approches et matériels didactiques destinés pour réaliser les projets agricoles au sein du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord.

Sa durée de réalisation est fixée à une année à compter de la date de publication du présent décret.

3 - Généralisation de la formation pour l'ensemble des directeurs et des cadres des projets de développement agricole et rural et les responsables et cadres des commissariats régionaux au développement agricole et des associations et organisations impliquées dans le développement agricole et rural.

Sa durée de réalisation est fixée à 5 ans à compter du début de la deuxième année du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - La réalisation des objectifs du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord en Tunisie et les mesures prises pour augmenter et améliorer son efficacité.

2 - La participation des personnes compétentes et expérimentées dans la formation, l'apprentissage et le suivi des équipes chargées de la réalisation des projets afin d'améliorer leurs performances.

3 - L'amélioration des performances des équipes chargées de la réalisation des projets de développement agricole et rural.

4 - Le système de suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à la réalisation du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord en Tunisie.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation de la première tranche du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord comprend les deux emplois fonctionnels suivants :

- Le directeur de l'unité (coordinateur régional du programme) ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

- Un chef de service de suivi de la formation et de la documentation ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture une commission présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont il juge utile de prendre son avis. Cette dernière peut assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation de la première tranche du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord en Tunisie assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation de la première tranche du programme de formation en gestion agricole pour l'Afrique du Nord en Tunisie conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-825 du 10 avril 2001, relatif à l'octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle au profit des médecins vétérinaires exerçant à plein temps bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2490 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif à l'indemnité de non-clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps, tel que modifié par le décret n° 90-1200 du 13 juillet 1990 et le décret n° 93-2309 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 99-2192 du 4 octobre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non-clientèle durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des médecins vétérinaires exerçant à plein temps bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1041 du 15 mai 2000, portant majoration de l'indemnité de non-clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps au titre de l'année 2000,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1er mai 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non-clientèle prévue par les décrets susvisés, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

Catégorie	Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er mai 2001
A	Médecin vétérinaire spécialiste principal	57 D
	Médecin vétérinaire spécialiste	47 D
	Médecin vétérinaire principal	47 D
	Médecin vétérinaire	40 D

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'agriculture et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Edrijet de la délégation de Borj El Amri, au gouvernorat de Manouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-421 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué d'Edrijet de la délégation de Borj El Amri, au gouvernorat de Manouba,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Edrijet de la délégation de Borj El Amri, au gouvernorat de Manouba, objet du décret n° 2001-421 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Ben Jouder de la délégation d'El Fahs, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-422 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué de Dhraâ Ben Jouder de la délégation d'El Fahs, au gouvernorat de Zaghouan,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Ben Jouder de la délégation d'El Fahs, au gouvernorat de Zaghouan, objet du décret n° 2001-422 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Abdelkader de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan,

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-423 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué de Sidi Abdelkader de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public

irrigué de Sidi Abdelkader de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan, objet du décret n° 2001-423 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Hajeb 8 de la délégation de Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-424 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué d'El Hajeb 8 de la délégation de Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Hajeb 8 de la délégation de Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid, objet du décret n° 2001-424 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Asker de la délégation d'Essabela, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-425 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué d'Ouled Asker de la délégation d'Essabela, au gouvernorat de Sidi Bouzid,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ouled Asker de la délégation d'Essabela, au gouvernorat de Sidi Bouzid, objet du décret n° 2001-425 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Fkirina de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-426 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué d'El Fkirina de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Fkirina de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine, objet du décret n° 2001-426 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ezouaouine des délégations de Ghar El Melah et Utique, au gouvernorat de Bizerte,

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-427 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué d'Ezouaouine des délégations de Ghar El Melah et Utique, au gouvernorat de Bizerte,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la

publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ezouaouine des délégations de Ghar El-Melah et Utique, au gouvernorat de Bizerte, objet du décret n° 2001-427 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Alia de la délégation de d'El Alia, au gouvernorat de Bizerte.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-428 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué d'El Alia de la délégation d'El Alia, au gouvernorat de Bizerte,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Alia de la délégation d'El Alia, au gouvernorat de Bizerte, objet du décret n° 2001-428 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Bouficha des délégations de Hammam Zriba au gouvernorat de Zaghouan et Bouficha au gouvernorat de Sousse.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-429 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué de Bouficha des délégations de Hammam Zriba au gouvernorat de Zaghouan et Bouficha au gouvernorat de Sousse,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Bouficha des délégations de Hammam Zriba au gouvernorat de Zaghouan et Bouficha au gouvernorat de Sousse, objet du décret n° 2001-429 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Kalâa Kébira de la délégation de Kalâa Kébira, au gouvernorat de Sousse.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-430 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué de Kalâa Kébira de la délégation de Kalâa Kébira, au gouvernorat de Sousse,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Kalâa Kébira de la délégation de Kalâa Kébira, au gouvernorat de Sousse, objet du décret n° 2001-430 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Msaken (eaux usées) de la délégation de Msaken, au gouvernorat de Sousse.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-431 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué de Msaken (eaux usées) de la délégation de Msaken, au gouvernorat de Sousse,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du

6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Msaken (eaux usées) de la délégation de Msaken, au gouvernorat de Sousse, objet du décret n° 2001-431 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Bougatf de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-432 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué d'Ouled Bougatf de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ouled bougatf de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse, objet du décret n° 2001-432 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Bélalma de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-433 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué d'El Bélalma de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Bélalma de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse, objet du décret n° 2001-433 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Hajeb I de la délégation de Hajeb El Ayoun, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-434 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué d'El Hajeb I de la délégation de Hajeb El-Ayoun, au gouvernement de Kairouan,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Hajeb I de la délégation de Hajeb-El-Ayoun, au gouvernement de Kairouan, objet du décret n° 2001-434 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir Erremal de la délégation de Moknine, au gouvernement de Monastir.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-435 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué de Henchir Erremal de la délégation de Moknine, au gouvernement de Monastir,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public

irrigué de Henchir Erremal de la délégation de Moknine, au gouvernement de Monastir, objet du décret n° 2001-435 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué Cherahil III de la délégation de Moknine, au gouvernement de Monastir.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-436 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué de Cherahil III de la délégation de Moknine, au gouvernement de Monastir,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Cherahil III de la délégation de Moknine, au gouvernement de Monastir, objet du décret n° 2001-436 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué Menzel Fersi de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-437 du 13 février 2001, portant création du périmètre public irrigué de Menzel Fersi de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Menzel Fersi de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir, objet du décret n° 2001-437 du 13 février 2001 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2001-826 du 10 avril 2001, modifiant et complétant le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant organisation de l'institut national de protection de l'enfance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 71-59 du 31 décembre 1971, portant loi de finances pour la gestion 1972 et notamment son article 34 portant création d'un établissement public dénommé "institut national de protection de l'enfance",

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant organisation de l'institut national de protection de l'enfance, tel que modifié par le décret n° 91-1005 du 26 juin 1991,

Vu le décret n° 81-1130 du 1er septembre 1981, portant création et réglementation de l'attribution et de la rémunération des emplois fonctionnels des établissements publics relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 88-931 du 21 mai 1988, portant création du conseil supérieur de l'enfance, tel que modifié par le décret n° 90-519 du 22 mars 1990,

Vu l'avis des ministres des finances, de la santé publique et de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 3 (paragraphe premier), 4 et 5 (paragraphe premier) du décret susvisé n° 73-8 du 8 janvier 1973, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-1005 du 26 juin 1991, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (paragraphe premier nouveau) : L'institut est dirigé par un haut cadre désigné par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale, et ce, conformément aux conditions requises pour la nomination à cette fonction et bénéficie des avantages y afférents.

Article 4 (nouveau) : La direction de l'institut comprend :

* quatre sous-directions :

- la sous-direction des études, des recherches, de la programmation et de l'assistance technique ;

- la sous-direction sociale ;

- la sous-direction des soins de santé, de l'éducation et du développement;

- la sous-direction des affaires administratives et financières.

1 - La sous-direction des études, de la recherche, de la programmation et de l'assistance technique

Elle est chargée :

- d'entreprendre les recherches et les études sur les problèmes de l'enfance en difficulté ;
- de concevoir et d'élaborer les programmes d'intervention appropriés permettant de prévenir ces problèmes et d'assurer à l'enfant un développement sain, global et harmonieux ;
- de veiller à l'exécution de ces programmes ;
- de contribuer à l'assistance matérielle et technique aux associations en charge de l'enfance en difficulté ainsi qu'aux institutions qui relèvent auxdites associations et d'en assurer le contrôle technique.

A cet effet, la sous-direction comprend deux services :

a) Le service des recherches et des études

Il est chargé :

- d'entreprendre les recherches et les études sur les problèmes de l'enfance en difficulté ;
- de présenter toute proposition de nature à permettre la prévention et le traitement de ces problèmes et assurer un développement sain et harmonieux de l'enfant.

b) Le service de la programmation et de l'assistance technique

Il est chargé :

- de concevoir et d'élaborer les programmes d'intervention appropriés permettant de protéger l'enfance en difficulté et de lui garantir les conditions d'un développement sain, global et harmonieux ;
- de veiller à l'exécution de ces programmes et à leur suivi et d'élaborer les supports écrits et audio-visuels qui leur sont nécessaires,
- de participer à la formation continue et au recyclage des cadres exerçant au sein des associations et des institutions en charge de l'enfance en difficulté et de leur fournir le conseil technique.

2 - La sous-direction sociale

Elle est chargée :

- de tenir et de mettre à jour le fichier social des enfants pupilles de l'Etat et des familles demandant l'adoption ou la tutelle ou le placement familial ;
- de participer aux recherches et aux études sociales élaborées par l'institut.

A cet effet, elle comprend deux services :

a) Le service de placement des enfants

Il est chargé :

- de recevoir les enfants et compléter leurs dossiers le cas échéant ;
- d'étudier les dossiers d'adoption ou de tutelle ou de placement familial ;
- de placer les enfants dans des familles de substitution conformément aux modalités d'usage (adoption ou tutelle ou placement familial) ;
- de participer aux études sociales entreprises par l'institut dans ce domaine.

b) Le service d'insertion, de suivi, d'orientation et d'éducation

Il est chargé :

- d'assurer le suivi social des enfants insérés dans des familles de substitution dans le cadre de la tutelle ou de placement familial ;
- d'insérer, le cas échéant, les enfants pupilles de l'Etat, se trouvant dans ou à l'extérieur de l'institut, dans les institutions éducatives spécialisées ;
- d'être à l'écoute des mères-célibataires, de les orienter, de les éduquer en matière de prévention des grossesses non désirées et de leur dispenser un soutien psycho-social ;
- de participer aux études sociales entreprises par l'institut dans ce domaine.

3 - La sous-direction des soins de santé, de l'éducation et du développement

Elle est chargée :

- de participer aux recherches et aux études appliquées élaborées par l'institut sur les questions ayant trait à la santé, au développement et à l'éducation des enfants en difficulté ;
- de mettre en place une base de données pour le suivi des pupilles de l'Etat, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'institut, et ce, aux plans sanitaire, physique, éducatif et social ;
- d'encadrer le personnel para-médical, éducatif et les ouvrières mamans de l'institut ;
- de proposer des actions de formation continue au profit des cadres et agents qui lui sont rattachés.

A cet effet, elle comprend :

a) Le service des soins de santé

Il est chargé :

- de fournir les prestations médicales et paramédicales et d'assurer le soutien psychologique aux pupilles de l'Etat malades ou handicapés qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'institut ;
- de dépister les facteurs médicaux, psychologiques et sociaux exposant les enfants au risque du handicap ;
- d'assurer le diagnostic précoce des maladies et des symptômes pouvant entraîner une déficience ou une incapacité et de les traiter afin de prévenir l'handicap ou d'en réduire l'impact ;
- de participer aux études relatives à la santé de l'enfant et à son développement physique, intellectuel, psychologique, affectif, psycho-moteur et social.

b) Le service de l'éducation et du développement

Il est chargé :

- d'assurer le suivi périodique de la santé des enfants à l'institut afin de contrôler leur développement physique, psychologique, intellectuel, affectif, psycho-moteur et social ;
- de concevoir et de mettre en application les programmes éducatifs, culturels et récréatifs nécessaires pour l'équilibre affectif, psychologique, social de l'enfant et de son développement intellectuel,

- d'assurer le préapprentissage aux enfants d'âge préscolaire ;
- de participer aux études entreprises par l'institut sur l'éducation et le développement des enfants en difficulté.

4 - La sous-direction des affaires administratives et financières :

Elle est chargée :

- de gérer les affaires relatives au personnel ;
- de programmer la formation continue et le recyclage au profit du personnel de l'institut et de préparer les dossiers nécessaires à cet effet ;
- d'élaborer les projets de conventions avec les bureaux d'études et les chercheurs travaillant pour le compte de l'institut ;
- d'élaborer le projet du budget de l'institut et d'assurer son exécution ;
- de définir les besoins de l'institut en matériel, fournitures et équipements et leur acquisition ;
- de suivre les stocks et les opérations de stockage ;
- d'assurer la maintenance du matériel et du patrimoine de l'institut ;
- d'assurer la gestion et la maintenance des moyens de transport ;
- de procéder à l'inventaire des équipements et du patrimoine de l'institut et d'en assurer l'actualisation et le suivi ;
- de l'élaboration des applications informatiques nécessaires au suivi des activités de l'institut et de la documentation audio-visuelle au sein de l'institut ;
- de la maintenance des ordinateurs, du réseau interne, des applications informatiques et des équipements audio-visuels de l'institut.

A cet effet elle comprend :

a) Le service des ressources humaines

Il est chargé :

- de gérer les affaires relatives au personnel ;
- de programmer la formation continue et le recyclage au profit du personnel de l'institut et de préparer les dossiers nécessaires à cet effet ;
- d'élaborer les projets de conventions avec les bureaux d'études et les chercheurs travaillant pour le compte de l'institut.

b) Le service des affaires financières et du matériel :

Il est chargé :

- d'élaborer le projet du budget de l'institut ;
- d'assurer l'exécution du budget de l'institut ;
- de définir les besoins de l'institut en matériel, fournitures et équipements et leur acquisition ;
- d'élaborer les conventions avec les fournisseurs ;
- de suivre les stocks et les opérations de stockage ;
- d'assurer la maintenance du matériel et du patrimoine de l'institut,
- d'assurer la gestion et la maintenance des moyens de transport ;

- de procéder à l'inventaire des équipements et patrimoine de l'institut et d'en assurer l'actualisation et le suivi ;

c) Le service de l'informatique et de l'audio-visuel

Il est chargé de :

- l'élaboration des applications nécessaires au suivi des activités de l'institut ;
- la documentation audio-visuelle au sein de l'institut ;
- la maintenance des ordinateurs, du réseau interne, des applications informatiques et des équipements audio-visuels de l'institut.

Article 5 (paragraphe 1 nouveau) : Le sous-directeur des soins de santé, de l'éducation et du développement est assisté de deux surveillants généraux, chaque surveillant général est assisté de deux surveillants, un pour le jour, un pour la nuit.

Art. 2. - Est ajouté au décret susvisé n° 73-8 du 8 janvier 1973 l'article 4 (bis nouveau) ainsi libellé :

Art.4. - (bis nouveau) : La sous-direction des études, des recherches, de la programmation et de l'assistance technique et les services qui lui sont rattachés sont dirigés par des cadres qui ont au moins le grade d'administrateur du service social ou un grade équivalent et qui peuvent être nommés aux emplois de sous-directeur ou de chef de service conformément aux conditions de nomination à ces deux emplois.

La sous-direction sociale et les services qui lui sont rattachés sont dirigés par des cadres qui ont au moins le grade d'administrateur du service social ou un grade équivalent et qui peuvent être nommés aux emplois de sous-directeur ou de chef de service conformément aux conditions de nomination à ces deux emplois.

La sous-direction des soins de santé, de l'éducation et du développement et les services qui lui sont rattachés sont dirigés par des cadres ayant au moins le grade de médecin de la santé publique ou un grade équivalent pour la sous-direction et le service des soins de la santé, et le grade de médecin de la santé publique ou de psychologue ou de sociologue ou un grade équivalent pour le service de l'éducation et de développement, et qui peuvent être nommés aux emplois de sous-directeur ou de chef de service conformément aux conditions de nomination à ces deux emplois.

La sous-direction des affaires administratives et financières et les services qui lui sont rattachés sont dirigés par des cadres ayant au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent et qui peuvent être nommés aux emplois de sous-directeur ou de chef de service conformément aux conditions de nomination à ces deux emplois.

Les sous-directeurs et les chefs de service de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales.

Art. 3. - Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2001-827 du 10 avril 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises aux délégations de Mnihla et de l'Ariana gouvernorat de l'Ariana, nécessaires à la construction de la route périphérique x 20 reliant la route nationale n° 8 et la route régionale n° 31.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier. — Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public routier et pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de terrain sises aux délégations de Mnihla et de l'Ariana gouvernorat de l'Ariana, nécessaires à la construction de la route périphérique X 20 reliant la route nationale n° 8 et la route régionale n° 31, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	1	50555 Tunis	Mnihla	terrain construit	3h09a99ca	08a76ca	1-Aicha 2-Ilgia, filles de Ali ben Ahmed Abyadh 3-Mabrouka bent Mohamed Salah ben Ali Amari 4-Nasr ben Manoubi Bouhali 5-Manoubia bent Abdallah Bel Haj Hattab Bouhali 6-Abdallah ben Othman ben Abid 7-Najet 8-Leïla 9-Saïda , filles de Abdallah ben Othman ben Abid 10-Mohamed ben Amara ben Saâd Harrabi 11-Noureddine ben Tahar ben Nasr ben Ahmed Ayari

						12-AbdelAziz ben Abderrazek ben Ahmed Rayes 13-Habib ben Mohamed ben Ali Boukhris 14-Hechmi ben Tayeb ben Ahmed Shili 15-Khaled ben ben Saïd ben Dhaoui ben Haroun 16-Mohamed Ali Hamdi 17-Zohra Abidia 18-Mohamed ben Abdelkader ben Mohamed Bejaoui 19-Abd ElBeki ben Mohamed ben Hmida Atyaoui 20-Othman ben Ahmed ben Mohamed ben Belgacem Melki 21-Ouahida bent Hanifi ben Saïdane 22-Mokthar ben Ammar ben Mohamed ben Majri 23-Abd ElHamid ben Younes ben Ali Hkimi 24-Khira bent Khemaïs Ayat 25-Ouassila bent Ali ben Saâd 26-Moncef ben Amor ben Ahmed Jlassi 27-Khemaïs ben Mohamed ben Khedher 28-Taher ben Ali ben Mohamed Ayari 29-Amara ben Mohamed ben Ali Abyedh 30-Mohamed ben Ali ben Abdallah Ouirhani 31-Taoufik ben Ammar ben Belgacem Hirzi 32-Messaoud ben Belgacem ben Messaoud ben Mokhtar 33-Yamina bent kadhoun Nemri 34-Habib 35-Neïla 36-Monia 37-Tarek 38-Jalel Eddine 39-Saïda 40-Najah 41-Abdelkader 42-Hamed, enfants de Salah ben Taeïb Jaballah
--	--	--	--	--	--	---

						Nemri 43-Hallouma 44-Najet , filles de Hmida Zrig 45-Neïla bent Jalloul ben Salah Dridi 46-Taeib ben Bechir ben Younes Tabboui 47-Nejia bent Mohamed ben Ali Abyadh 48-Habib 49-Tijani , enfants de Abdeljalil ben Arbi Majdoubi 50-Tayeb ben Ammar ben Mohamed Toumine 51-Hedi ben Chabaâne Haj 52-Tayeb ben Boubaker ben Amor Boukraâ 53-Mohamed Moncef ben Ibrahim ben Amara Dardouri 54-Aïcha bent Ali ben Ammar Almi 55-Aziza bent Salah ben Ali Salhi 56-Ahmed 57-Anis, les deux enfants de Mohamed ben Ammar Amdouni 58-AbdelHafidh ben Arbi ben Abdelhakim Khlifi 59-Fahima bent Mohamed Méji ben Chedhli ben Hadj Abdessalem 60-Ezzeddine ben Aïd ben Salah Gasmi 61-Mongi ben Youssef ben Ahmed Bejaoui 62-Ezzeddine ben Salah ben Amor Rafrafi 63-Faouzia bent Mizni ben Salah Beji 64-Mohamed ben Hacen ben Mohamed Fehri 65-Ali ben Lamine ben Youssef ben Ammar 66-Mohamed Hedi ben Abidi ben Mohamed Hadj Taïeb 67-Hacen ben Mohamed ben Dahmani Limam 68-Mohamed ben
--	--	--	--	--	--	---

						Abdallah ben Hadj Ali Mitali69-Mongi ben Chedhli Aouini 70-Zohra bent Ali ben Houcine Ayari 71-Mounira 72-Latifa 73-Mongi 74-Saïda, les quatre derniers enfants de Chedli ben Hedi Aouini 75-Souad bent Mahmoud ben Messaoud ben Mohamed Gharbi 76-Houcine ben Rejeb ben Mansour Guizani 77-Hela 78-Mohamed 79-Sonia, les trois derniers enfants de Houcine ben Rejeb ben Mansour Guisani 80-Moncef ben Mokhtar ben Mohamed Chelbi 81-Rabiâa bent Abbes ben Khalifa Bjaoui 82-Omar ben Châaben ben Saïd ben Hadj 83-Taher ben Hamdene ben Ali ben Younes 84-Salem ben Mohamed Kedidi85-Lassâad ben Abderrazzek ben Mohamed Bedioui 86-Zouleikha bent Mohamed Salah ben Mustapha Tabib 87-Chafia bent Alala ben Hadj Mohamed Lakhdhar ben Hadj Mohamed Otbi Andalousi Tayeb Rizgui 88-Saloua 89-Adel 90-Sonia 91-Amna, les quatre de enfants de Mohamed Ridha ben Hnifi ben Ahmed ben Saïdene 92-Mustapha ben Mohamed ben Hacén ben Ahmed 93-Mahmoud ben Mohamed ben Farhat Houigi
--	--	--	--	--	--	--

						94-Mongi ben Jaballah ben Mohamed Troudi 95-Kamel ben Amara ben Ali Gasmi 96-Fredj ben Mohamed ben Ali Abyadh 97-Ibrahim ben Romdhane Tanazefi 98-AbdelAziz ben Tayeb ben Jaballah Nemri 99-Mouldi ben Mohamed ben Ali Kaiid 100-Mohsen ben Mohamed ben Mahdi Hechmi 101-Riadh ben Ahmed Mansri 102-Ilgia bent Ahmed ben Abdallah Alaouia 103-Taher ben Youssef ben Mohamed Rezgui 104-Saïda ben Khemaïs Abbes Sliti 105-Ali ben Arbi ben Hedi Arfaoui 106-Jamil Sedki ben Salah ben Simone Rdadi 107-Slimane ben Ali ben Mohamed Salah Othmani 108-Aïcha bent Abdelkader ben Mohamed Bejoui 109-Mahmoud ben Kablouti ben Abderrahmane Jouini 110-Mohamed ben Ali ben Mbarek Zaroui 111-Ilgia bent Hammouda Touni Hasnaoui 112-Abdallah ben Belgacem ben Mustapha Stifi 113-Zina bent Ali ben Mokhtar Metoui Haj Salem 114-Leila 115-Nebiha 116-Lotfi 117-Monia 118-Ridha 119-Zohra 120-Amel 121-Sarra 122-Mondher 123-Selim 124-Hajer 125-Sirine 126-Karima 127-Oualid
--	--	--	--	--	--	--

							128-Meriem , enfants de Mohamed ben Belgacem ben Kilani Belhaj Salem 129-Société de l'Hygiène et des parfums "Hygibar" 130-Chedhli ben Mohamed ben Chedhli Ridane 131-Halima bent Ibrahim ben Haj Salah Ayari 132-Mohamed ben Houcine ben Mohamed ben Sâad Abassi 133-Houcine ben Rjeb ben Mansour Guisani
2	2	93304	"	Terrain nu	2h12a90ca	16a37ca	1-Mohamed Ali ben Salah ben Ali ben Mohamed ben Chikha 2-Latifa bent Bechir ben Othman Meddeb 3-Ezzedine ben Abdellatif ben Ahmed Zghidi 4-Mohamed Habib ben Hcine ben Amri Koôli 5-Ibrahim ben Boumaïza ben Bahri Chatouti
3	3	13973 Tunis	"	"	2h34a70ca	1h19a63ca	1-Société ben Sassi (S.B.S) 2- Abdallah ben Ali Boudhib 3-Fatma bent Hamouda Khnissi 4-Latifa bent Hamadi ben Bechir Aouini 5-Abderrazek ben Salah ben Ayed Lough 6-Fredj ben Ahmed ben Mohamed Esbayer 7-Rafika bent Lazhar Zidi, tous co-propriétaires avec l'Agence Foncière de l'Habitat
4	11	3420 Ariana	"	"	1h18a10ca	4a58ca	1-Amara ben Ibrahim ben Salah ben Salem Assali 2-Mouheddine ben Mohamed ben Salem 3-Mohamed

							Fehmi ben Merbiï ben Khemais Razeki 4-Salah ben Abdallah ben Mansour Cherni5-Jalila bent Ammar Sghayer 6-Mohamed ben Ahmed ben Touhami Menjli 7-Mabrouk ben Belgacem Sahbani 8-Mohsen ben Ammar ben Belgacem Assali 9-Omar ben Salah ben Omar Aouadi 10-Noura bent Hamda ben Ali ben Hareth 11-Belgacem ben Salah ben Salem Assali 12-Ahmed ben Amara ben Amor ben Amara 13-Ahmed ben Slimane ben Ahmed Ouelhazi 14-Salah ben Lazhar ben Mennoubi Hafiane, tous co-propriétaires avec l'Agence Foncière de l'Habitat
5	15	52255 Tunis	"	"	1h53a30ca	16a55ca	1-Mehrez ben Mohamed ben Naoui Ayari 2-Issa ben Mehrez ben Mohamed Ayari 3-Ammar ben Fraj ben Ouannes Fadhli 4-Mohamed ben Mehrez ben Mohamed ben Naoui Ayari 5-Lassâad ben Mehrez ben Mohamed ben Naoui Ayari
6	16 30	52214 Tunis	"	"	2h19a45ca	32a93ca 03a92ca	1-Tayeb 2-Abdallah 3-Mohamed , enfants de Amor ben Mohamed Harmia 4-Hadda bent Mohamed ben Hacen Azzabi 5-Khaled ben Mohamed ben Mohamed ben Najeh 6-Samir ben Slaheddine ben Salah Abda

						7-Ammar 8-Raouf , enfants de Ibrahim ben Mohamed Maâroufi 9-Fethi ben Hassen Argoubi 10-Hassen ben Mohamed ben Ali Ghanmi 11-Fadhila bent Sghayer Ferchichi 12-Mohamed Moncef ben Borni Jendoubi 13-Fethi ben Mohamed Salah dit Abdelkader ben Mohamed Gharbi 14-Fethi ben Dhaoui ben Ali Hafsi Gassoumi 15-Abbès ben Mohamed ben Ali Cherni 16-Azhar ben Mahmoud ben Mohamed Rezgui 17-AbdelHamid ben Hacén ben Abdallah Argoubi 18-Mohamed Taher ben Habib ben Mohamed Alaoui 19-Lamia bent Habib Haouaoui 20- Sadok ben Tahar ben Ali ben Hani Garci 21-Nacer ben Mosbah ben Mohamed Jouini 22-Faouzi ben Ali ben Rahim Hamdi 23-Hedi 24-Arbi enfants de Mohamed ben Mokhtar Nasraoui 25-Mohamed Taher ben Mustapha ben Mohamed Kablouti Bouzidi 26-Mohamed Kablouti 27-Hacén 28-Ammar, enfants de Mustapha Bouzidi 29-Béchir Sebaili 30-Ahmed ben Issa ben Ahmed BouAli 31-Tayeb ben Belgacem ben Taher ben Haj Mohamed Rezgui 32-Fatma bent Ahmed
--	--	--	--	--	--	--

							Maâouia 33-Lazher ben Habib ben Mohamed Houaoui 34-Fethi 35-Mohamed , enfants de Ksouri ben Aid Ayari 36-Béehir ben Abdelwaheb ben Mahmoud Najeh 37-Moujahed ben Touhami ben Mizouni Farhi 38-Mohamed Hédi ben Sadok ben Belgacem Aouifi 39-Khadra bent Mohamed Hamdi 40-Neji ben Ammar ben Ali ben Mansour 41-Chedhli ben Issa ben Amara BouAli 42-Chokri ben Ali ben Bouzayane ben Ahmed 43-Mehrez ben Hedi ben Belgacem Dridi 44-Mabrouka bent Mohamed ben Ali Ayari 45-Abdelkarim ben Belgacem ben Mohamed Amairi
7	23 80	51525 Tunis	"	Terrain nu	5h83a60ca	00a60ca 22a87ca	1-Tijani 2-Houcine 3-Mohamed enfants de Ahmed ben Smida Ayari 4-Youssef ben Mohamed ben Meftah Sardouk 5-Ahmed ben Tayeb ben Ahmed Mrad 6-Taha ben Akdher ben Ali ben Abdessalem 7-Souad bent Mohamed ben Salah Chalouf 8-Sihem 9-Fredj enfants de Bouraoui ben Fredj Maâtoug 10-Slaheddine ben Mohamed ben Ali Ballaej 11-Kamel ben Mustapha ben Ahmed ben Mohamed 12-Meriem bent Rachid ben Mohamed ben Houcine Marouane

						13-Mohamed ben Mahmoud ben Kacem ben Haj Ayach 14-Jamila bent Amor ben Ali ben Haj Ayach 15-Moncef ben Sadok ben Mohamed Châabane 16-Fethi ben Aroussi ben Hamed Cherif 17-Khalifa ben Mohamed ben Salah Saidi 18-Taoufik ben Mohamed ben Hacine Kamoun 19-Noureddine ben Youssef ben Mohamed Felleh 20-Amor ben Ali Ghabouch 21-Ilyès ben Mohamed Hédi ben Ali Iroui 22-Mohamed ben Mohamed Tayeb ben Ahmed Touati 23-Latifa bent Ahmed Neffati 24-Ismaïl ben Hacen ben Mohamed 25-Mondher ben Mohamed Hedi Ghanouchi 26-Salem Habib ben Abdallah ben Jemâa ben Romdhane 27-Ridha ben Amor ben Ali Haj Aych 28-Noureddine ben Hcine ben Othmane Belhaj 29-Radhia bent Ali ben Sadok Bouhouala 30-Moncef ben Abdallah ben Jemâa ben Romdhane 31-Kamel ben Boubaker Zhili 32-Mohamed Sadok Farouk ben Mohamed Hedi Ghanouchi 33-Nabil ben Youssef Bou Issa 34-Nefaâ 35-Lotfi, enfants de Farhat ben Mohamed ben Haj Yahya 36-Nejiba 37-Feïza, filles de Ahmed ben Haj Mohamed
--	--	--	--	--	--	--

							Bouslama 38-Rachid ben Ahmed ben Haj Mohamed Bouslama 39-Mohamed 40-Faouzi 41-Tarek enfants de Farhat ben Mohamed ben Hadj Yahya 42-Mohamed Bechir ben Abdallah Gharsallah 43-Adel ben Ahmed ben Haj Mohamed Bouslama 44-Icha bent Hacen Arguat 45-Habib ben Mohamed Saidane 46-Zeineb bent Mohamed Kouni Ayeb 47-Radhi ben Ali Mhiri 48-Habib ben Abdallah ben Romdhane 49-Abdallah ben Jemâa ben Romdhane 50-Aïcha bent Houcine Najaâ 51-Chedlia bent Houcine Ribii 52-Fethi 53-Kaouther, enfants de Ali ben Rhouma Kermadi 54-Abderahmane ben Bechir Snoussi 55-Najib ben Ibrahim Bessrou 56-Majida bent Ahmed Mlouki 57-Sayed ben Alaya ben Mohamed Mâlij 58-Adel ben Ibrahim Mabrouki 59-Hayet bent Majid Ksoura 60-Zina bent Belgacem Hamdi 61-Abed- elhamid ben Ameer Koubaâ 62-Fethi ben Ibrahim Hamdi 63-Karem ben Ezzeddine Boulaïmane 64-Leila bent Bechir Neji 65-Raoudha bent Amor Arbi Lakhel 66-Mohamed Hedi ben Abdelkader Hdada 67-Faouzia bent Mahmoud
--	--	--	--	--	--	--	--

							Chaâbane 68-Mounira bent Ammar Hdhili 69-Rafia bent Mahmoud Masmoudi 70-Mohamed Foued ben Mohamed Chakroun 71-Ridha ben Salem ben Fredj Jgham 72-Youssef ben Boukhatem Msaâdi 73-Saïda bent Bechir Saihi 74- Raja bent Hedi Jazzer 75- Mehrzia bent Hedi Zouari 76-Hedi ben Amara Nafati 77-Tarek ben Mahmoud Khnissi 78-Chokri ben Khemais Châabane 79-Rim bent Taoufik ben Hmida 80-Sami ben Mohamed ben Ahmed Ayari 81-Abdel-Ouahab ben Hcine Ayari 82-Leila bent Mohsen Korbi 83-Belgacem ben Ahmed Mahjoubi 84-Alya ben Tijani Ferchichi 85-Lotfi ben Sadok Drissa 86-Tahq Abdessalem ben Mohamed Chemli 87-Selim ben Belgacem ben Amor Sifaoui 88-Chokri ben Mohamed Zohra, tous co-propriétaires avec l'Agence Foncière de l'Habitat
8	22	49491 Tunis	"	terrain complanté d'oliviers	2h70a90ca	67a34ca	1-Hedi ben Amor ben Ahmed ben Nasr Habessi 2-Hayet bent Ezzeddine Souissi 3-Belgacem ben Lakhdar ben Mohamed Zarkaoui 4-Ahmed ben Mohamed ben Haj Ahmed

						Youssef 5-Faouzia bent Salah Ayaria 6-Ibrahim ben Hedi ben Amor ben Ahmed ben Nasr Habessi 7-Hedia bent Zine Abidine Fekhar 8-Amel Souissi 9-Ammar ben Hedi Habassi 10-Naïma Inoubli 11-Hacen ben Amor ben Hacem Khelifa 12-Aïcha bent Smida Inoubli 13-Khira bent Hedi ben Amor Habessi 14-Ridha ben Hedi ben Amor Habessi 15-Ahmed ben Saïd ben Ahmed Rakik 16-Fethi ben Ammar ben Chaâbene Sabkha 17-Hsouna ben Belgacem ben Mohamed Salah 18-Ahmed ben Abid ben Abdallah Afif 19-Houcine ben Mohamed Ferjani 20-Fatma bent Mahmoud ben Ali Ibrahim 21-Tarak Fekih ben Ali Belhaj Abdelkader 22-AbdelKader ben Tayeb Fekih 23-Abdellatif ben Mohamed ben Amor Sebti 24-Faouzia bent Ezzeddine ben Salah Souissi 25-Rabeh ben Hamid ben Ali Grayâa 26-Mehrez ben Ali ben Belgacem ben Ghoula 27-Chedhlia bent Hedi ben Amor ben Ahmed Habassi 28-Mokhtar ben Ahmed ben Maâmar Fraïji 29-Sihem bent Mahmoud ben Mohamed ben Mansour 30-Sghayer ben Amor ben Hacem
--	--	--	--	--	--	--

							Zakraoui 31-Souad bent Ahmed Ghedamsi 32-Mohamed Najem ben Abderrahmane ben Amor Gasmi 33-Mohamed Assâad ben Ali ben Salem Bousaffa 34-AbdelAziz ben Mohamed Jounaidi ben Ali Henchiri 35-Hedi ben Naoui Ar-Ouri 36-Manoubi ben Hedi ben Amor Habassi 37-Habib ben Mokhtar ben Hadj Ali ben Hélel Nefzi 38-Mohamed ben Slimane ben Hacén Dridi 39-Moncef ben Salah ben Rhayem Jendoubi 40-Hacén ben Mohamed ben Salah ben Hadj Mabrouk Marouani 41-Taoufik ben Slimane ben Arbi Berrayes 42-Mohsen ben Hedi ben Amor Tabboubi 43-Chedhli ben Majid ben Rhouma ben Ahmed Salmani 44-Sallouha bent Mahmoud Hamdi 45-Mohamed Moncef ben Makki ben Mohamed Chaouch 46-Widad bent Makki ben Mohamed Chaouch 47-Khemaïs ben Mohamed ben Soltane Habassi 48-Samira bent Hacén ben Saïd Ghorbal
9	24	49482 Tunis	"	Terrain complanté	2h80a20ca	46a38ca	1-Amor ben Ahmed ben Nasr Habassi 2-Hedi 3-Mohamed Tahar 4-Hacén 5-Ahmed, enfants de Amor ben Ahmed ben Nasr Habassi 6-Ahmed ben Amor ben Nasr 7-Ibrahim ben

						Hedi ben Amor Habassi 8-Fethi ben Mohamed ben Hedi Gritli 9-Latifa bent Mohamed Salah Gaïd 10-Mohamed ben Amor ben Ibrahim Shimi 11-Wahida bent Hedi ben Amor Habassi 12-Mohamed ben Nejem ben Mohamed Sakrani 13-Moufida bent Mohamed Ouislati 14-Latifa bent Hosni ben Tayeb Torkhani 15-Leïla bent Ahmed ben Abederahmane ben Amor 16-Mondher ben Habib ben Mahmoud Halouani 17-AbdelMajid ben AbdelHamid ben Sadok kharrat 18-Salah ben Hacen ben Salem Youssef19-Ahmed ben Haj Mustapha ben Haj Hacen Bjaoui 20-Saloua bent Houcine ben Jilani Zeïdi 21-Leïla bent Abdelmajid Bezzina 22-Abderrazek ben Ali ben Sadok Zouari 23-Hamed ben Kehia ben Belgacem Hamdi 24-Mohamed Kamel ben Houcine Barkaoui 25-Mouldi ben Ali Zoghlami 26-AbdelOuaheb ben Sadok Belhaj Hacen Boudeya 27-Hedi ben Salah ben Mohamed Chabeh 28-Ali ben Mohamed ben Abdallah Ouafi 29-Leïla bent Mohamed Tamzali 30-Rachid ben Bechir ben Ahmed Khachana 31-Faiçal
--	--	--	--	--	--	--

							ben Hédi ben Amor Ayari 32-Mbarka bent Ali Habassi 33-Samir ben Arbi Chichti 34-Mohamed ben Arbi ben AbdelHafidh Zaïbi 35-Issam ben Arbi ben Abdelhafidh Zaïbi 36-Moncef 37-Habib, les deux fils de Mohamed Taher ben Amor ben Nasr 38-Lotfi ben Hacen ben Amor ben Nasr 39-Mohamed Ali ben Mustapha ben Ali ben Haj Jilani 40-Hayet bent Younes ben Dhaou Bahri 41-Yamina bent Hedi Habassi 42-Bahja bent Houcine ben Jannet 43-Naïma 44-Chalbia 45-Jalel 46-Mohamed Ali 47-Houcine, les cinq derniers enfants de Borni ben Amor ben Ahmed ben Nasr Habassi
10	25 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96	49552 Tunis	"	ter rain nu	3h73a77ca	1h35a09ca 01a33ca 01a67ca 01a52ca 01a76ca 04a24ca 03a63ca 03a00ca 01a64ca 03a73ca 02a56ca 02a49ca 02a48ca 03a05ca 03a31ca 03a94ca	1-Hacen 2-Ahmed, enfants de Amor ben Ahmed ben Nasr Habassi 3-Ahmed ben Salem Souissi 4-Abdallah ben Miloud ben Amor Darnaoui 5-Mohamed ben Mustapha Bejaoui 6-Slaheddine ben Hacen ben Mohamed Tayeb Nasri 7-Mohamed Moncef ben Mohamed ben Mahmoud Chaâbouni 8-Mounira bent Abdessalem Fekhfekh 9-Zohra bent Ali ben Mokhtar Jbali10-Abderraouf ben Sadok Badreddine 11-Salha bent Mohamed Ayari 12-Khira bent

	97				02a51ca	Mohamed ben Mahmoud ben Akacha Amdouni Brahmi 13-Sahla1 4-Hacen15-Fatma 16-Mohamed Arbi17-Arbia 18-Chokri 19-Dalila , enfants de Ahmed ben Soltan ben Abdallah Ouirtani 20-Faiçal ben Ali Soussi 21-Saloua bent Mbarek Zarkouni 22-Aroussi ben Hamouda ben Haj Othman Mahmoud 23-Hayet bent Aroussi Baghdadi 24-Béhi ben AbdelHamid ben Haj Mohamed Besbes 25-Samir ben Slim ben Mansour ben Arab 26-Raouf ben Salem ben Ali Ghorbal 27-AbdelHamid ben Hacen ben Salah Bargaoui 28-Hedia bent Hédi ben Arbi Saïdi 29-Henda Boulakbech 30-Habib ben Abderrahmane Blaïch 31-Saïda bent Ali Ouislati 32-Ahmed ben Amor ben Mohamed Salah Chakki 33-Faouzia bent Abeda ben Abdellatif ben Alaya 34-Dalel bent Mohsen Miladi 35-Ilhem bent Abedelaziz Ghali 36-Fethi ben Youssef Mimouni 37-Hamida bent Saïd Besrour 38-Meki ben Achour ben Mohamed Samâali 39-Yassine ben Habib ben Ata-Allah 40-Boubaker ben Sallami ben Sadok Hider 41-Mabrouka bent Mohamed
--	----	--	--	--	---------	---

						ben Salah Ghayeb 42-Mohamed Kamel ben Houcine Barkaoui 43-Mehrzia bent Khemais Hanafi 44-Mohamed Salah ben Dahmani Mejri 45-AbdElghaffar ben Mohamed ben Abdelghaffar Chtaoui 46-Chokri ben Amara ben Mohamed Yedder 47-Ali ben Mokhtar ben Ali Chraih 48-Lamia bent Aziz Rkik 49-Mustapha ben Ahmed ben Mohamed khedhiri 50-Lotfi ben Boubaker Zinaoui 51-Moncef ben Mohamed ben Ammar ben Ltayef 52-Abdelaziz ben Hacen Achhab 53-Monia bent Mustapha ben Romdhane 54-Sami ben Ahmed ben Ali Besbes 55-Aïmen Mohamed Saïd Maouerdi 56-Meriem bent Hedi Danguiz 57-Dhamna bent Othmane ben Ali ben Othmane 58-Jilani ben Mohamed ben Mabrouk Chouk 59-Hefdhi ben Najib ben Haj Bechir Kochk 60-Abdallah Jlidi ben Chayani Zekri 61-Mounir ben Hédi ben Abdallah Gouiâa 62-Nadia bent Saïd Derbal 63-Rachida bent Chedli Bannani 64-Radhia bent Chedli ben Abderrahmane 65-Zoubeïda bent Abdelaziz Saïdi 66-Hatem ben Mohamed
--	--	--	--	--	--	---

						Bechir ben Abed Bouattour 67-Ouissam 68-Walid , enfants de Ali ben Gaïd 69-Lilia 70-Amel, filles de Mohamed ben Alaya Hamzaoui 71-Taher ben Ismail ben Touhami Machta 72-Fethi ben AbdelHamid Bettaïeb 73-Saloua bent Abdelkader ben Ali ben Jemaâ 74-Dhaou Sadok ben Belgacem ben Mohamed Bahha 75-Omrane ben Mohamed Messaoudi 76-Naceur ben Mohamed ben Ali Koôli 77-Hsouna ben Mahmoud Akrouit 78-Mourad ben Mohamed Habib ben Belgacem Sliti 79-Raja bent Hedi Kacem 80-Salha bent Mohamed ben Faleh ben Haj Ali Ayari 81-Jihane 82-Farida 83-Noureddine 84-Dalila 85-Kamel , enfants de Hamadi ben Soltane ben Addallah Ouirtani 86-Mehrez ben Ahmed ben AbdelKarim Jballi 87-Badreddine ben Moncef Zormati 88-Houcine ben Mohamed Majid Absi 89-Jihane bent Hammadi Ouertani 90-Nejia bent Sadok Mouadeb 91-Mondher ben Sadok ben Bannour Benzarti 92-Dorsaf bent Mahmoud ben Mohamed Kasraoui 93-Bahja bent Houcine ben Salah ben Jannet94-Naima95-Chelbia
--	--	--	--	--	--	---

							96-Jalel 97-Mohamed Ali 98-Houcine, les cinq derniers enfants de Borni ben Amor ben Ahmed ben Nasr Habassi
11	31 98	958 Ariana	Ariana	"	49a87ca	03a92ca 28a86ca	Hedi ben Hamouda Boucen
12	35 37 99 100 106 107	39973 Tunis	"	"	30a47ca	00a30ca 08a51ca 00a83ca 05a61ca 01a06ca 00a17ca	Nasr ben Mosbah Gamoudi
13	64 108 110	53223 Tunis	"	"	4h24a90ca	59a82ca 02a78ca 19a74ca	Société Cooperative de construction " Milaha"
14	65	169 Ariana	"	"	1h48a60ca	37a20ca	1-Abderrazek ben Tayeb ben Issa Bacouche2-Radhia bent Lazhar ben Soltane 3-Hacen ben Khemaïs ben Hadj Kilani Gasmi
15	53	38210 Tunis	"	"	2h73a90ca	65a25ca	1-Société de Gestion Immobilière " Bacouche " 2-Amor 3-Emna 4-Fatma , 5-Abderrazek , les quatre derniers enfants de Tayeb ben Issa Bacouche 6-Ridha ben Ayed ben Salah ben Sassi
16	59 62	7891 Ariana	"	"	2h22a23ca	63a14ca 35a55ca	Hattab ben Slimane ben Ferjani Bougamha
17	60	85108	"	"	2h05a70ca	00a50ca	1-Fatma bent Gouider Belghith 2-Roukaya bent Hattab ben Mohamed Miryah 3-Houcine 4-Hacen 5-Mohamed 6-Zouhayer 7-Youssef 8-Souad, enfants de Gouider ben Hédi ben Gouider Belghith 9-Aïcha bent Arbi ben Ali Belghith 10-Ferjani 11-Fattouma,

							enfants de Hédi ben Gouider ben Salah Belghith 12-Mustapha ben Abdelhafidh ben Amor Ouni 13-Mouna bent Zayer ben Ammar 14-Abdallah ben Hamed ben Amor ben Hamed 15-Mohamed Naceur ben Khalifa ben Ammar Ayari 16-Mustapha ben Hamed ben Amor ben Abdallah 17-Saïd 18-Zayer, enfants de Khalifa ben Ammar ben Ali Ayari 19-Noureddine 20-Taoufik 21-Kaïs, enfants de Youssef Karoud 22-Safia bent Ali ben Ahmed Mansi 23-Mohamed 24-Najia 25-Saïda 26-Abderraouf , les quatre derniers enfants de Hamouda ben Amor Asname
18	61	1256 Ariana	"	"	1h28a90ca	29a97ca	Hattab ben Slimane ben Ferjani Bougamha
19	4	15181 Ariana	Mnihla	terrain construit	11a98ca	01a51ca	1-Hcine ben Moammar ben Ali Ayari 2-Mohamed ben Ali ben Abdallah Ouirhani 3-Ilgia bent Hamouda Toumi Hasnaoui 4-Zahi ben Salah ben Ali Ouirhani
20	12	51801 Tunis	"	terrain nu	04a44ca	00h32ca	Naïma bent Amor ben Mohamed Fdhili
21	29 87	51702 Tunis	Ariana	"	7h40a50ca	09a94ca 00a41ca	Hacen ben Mansour ben Abdallah Abdelmoula
22	41 42	453 Tunis	"	"	90a45ca	02a02ca 21a84ca	1-Habib ben Ibrahim ben Midani Khaldi 2-Baya 3-Ahlem Saïda 4-Dalenda Thouraya 5-Chedia 6-Mohamed Akram Karim 7-Dorsaf , les six derniers

							enfants de Ezzedine Fekih 8-Ibrahim ben Habib ben Ibrahim Midani9-Najla bent Hacen Midani10-Hamda ben Mokhtar Cherigui 11-Ridha ben Ali Ouelhazi 12-Saloua bent Mouldi ben Salah Charfi 13-Abdelwaheb ben Ammar Aouadi 14-Mounir ben Abdellatif Bejaoui 15-Mourad ben Ibrahim Zaaraï 16-Khaled ben Mahmoud Ouelhazi17-Kamel ben Tayeb ben Mahmoud Gharbi 18-Ali ben Ahmed ben Nasr Habassi 19-Arbi ben Sghayer ben Mohamed Jlassi 20-Ajmi ben Mohamed ben Ali Kanaïci 21-Nasria bent Makki Moallma 22-Taher ben Arbi ben Ali Glouz 23-Mabrouk ben Ouni ben Ibrahim ben Ali 24-Abdallah ben Ameur ben Ahmed ben Soltani 25-Othmane ben Belgacem ben Salah Bejaoui 26-Mohamed Nejib ben Abdallah ben Rabeh Ouerghi 27-Ali ben Mahmoud ben Ahmed Ouelhazi 28-Amara ben Mohamed ben Houcine Soltani 29-Mohamed ben Makki 30-Henda bent Ahmed ben Sâad ben Gzayel 31-Saâdia bent Ahmed ben Sâad ben Gzayel
23	111	49846 Tunis	Mnihla	terrain nu	30 a39 ca	la totalité de l'immeuble	1-Mohamed Karoui ben Mohamed ben Khalifa 2-Chedly ben Mohamed

						ben Ahmed Nafzaoui 3-Zinouba bent Mohamed ben Ahmed Kharmachi 4-Amara ben Othmane ben Amara Brahmi 5-Ezzeddine ben Amara ben Othmane ben Amara Brahmi 6-Mustapha ben Sadok ben Belgacem Brinis 7-Abdessattar ben Sadok ben Mohamed Jerraya 8-Habib ben Salah ben Sadok 9-Bechir ben Mohamed ben Mrah M'hamdi 10-Ahmed ben Ali ben Ahmed M'hamdi 11-Khemaïs ben Mohamed Nihli Zouaoui
--	--	--	--	--	--	---

Art. 2. – Sont expropriés, également, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou qui pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. – Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. – Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-828 du 10 avril 2001, relatif à l'octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 92-2086 du 23 novembre 1992, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2000-519 du 29 février 2000,

Vu le décret n° 99-2194 du 4 octobre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de rédaction durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 2000-1059 du 15 mai 2000, portant augmentation des taux de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de rédaction, stipulée par les décrets susvisés, est octroyée à compter du 1^{er} juillet 2001 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
Rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière	32 D
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	32 D

Grades	Montant de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	32 D
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	32 D
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	29 D

Art. 2. – Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-829 du 10 avril 2001, relatif à l'octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-874 du 19 avril 1993, portant institution de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2482 du 13 décembre 1993 et le décret n° 96-2410 du 11 décembre 1996,

Vu le décret n° 99-2193 du 4 octobre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des opérations foncières durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents de la conservation de la propriété foncière bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 2000-1060 du 15 mai 2000, portant augmentation des taux de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des opérations foncières stipulée par les décrets susvisés, est octroyée à compter du 1^{er} juillet 2001 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
Inspecteur général de la propriété foncière	32 D
Inspecteur en chef de la propriété foncière	32 D
Inspecteur central de la propriété foncière	32 D
Inspecteur de la propriété foncière	29 D
Attaché d'inspection de la propriété foncière	25 D
Contrôleur de la propriété foncière	20 D
Agent de constatation de la propriété foncière	17 D
Préposé de la propriété foncière	15 D

Art. 2. – Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

Décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications et notamment son article 32,

Vu le décret n° 88-2001 du 12 décembre 1988, fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation de stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellites, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités du contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,

Vu le décret n° 95-2035 du 16 octobre 1995, fixant les redevances d'agrément et d'homologation ainsi que les redevances d'utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites et les redevances d'exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble,

Vu le décret n° 98-1818 du 21 septembre 1998, relatif à l'homologation, à la vérification de conformité et au contrôle des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et modalités d'homologation des équipements terminaux des télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques conformément aux dispositions de l'article 32 du code des télécommunications.

Art. 2. - Les équipements terminaux de télécommunications importés ou fabriqués en Tunisie et destinés à la commercialisation ou à l'usage public ainsi que les équipements terminaux radioélectriques, qu'ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau public de télécommunications, doivent être préalablement homologués par type et par modèle.

Art. 3. - Toute personne physique ou morale désirant homologuer un équipement terminal des télécommunications ou un équipement terminal radioélectrique doit déposer un dossier de demande d'homologation auprès des organismes habilités et chargés par le ministère des technologies de la communication de cette mission.

Art. 4. - Les organismes habilités prévus à l'article 3 du présent décret sont chargés, sous le contrôle du ministère des technologies de la communication, d'étudier le dossier d'homologation, d'effectuer les opérations de contrôles et d'essais et de délivrer un certificat d'homologation, au vu des résultats du rapport d'homologation élaboré à cet effet. En cas de réserve, l'homologation est refusée par une décision motivée et le dossier complet de la demande est rendu à son titulaire.

Le certificat d'homologation est octroyé pour une période n'excédant pas trois ans à compter de la date de son attribution.

Art. 5. - Les dossiers d'homologation doivent comporter les documents suivants :

- Un formulaire fourni par l'organisme habilité, dûment rempli.

- Un certificat d'origine de la fabrication de l'équipement terminal des télécommunications ou de l'équipement terminal radioélectrique, objet de la demande d'homologation.

- Une documentation technique rédigée en langue arabe, française ou anglaise comprenant notamment :

* La description détaillée du type et du modèle de l'équipement terminal de télécommunications ou de l'équipement terminal radioélectrique incluant les spécifications techniques de l'équipement concerné.

* Les dessins de conception et de fabrication avec les listes des composants, des sous-ensembles et des circuits, ainsi que les descriptions nécessaires à leur compréhension.

* La notice d'exploitation comprenant le mode de programmation et de mise en service.

- Un exemplaire représentatif de l'équipement terminal de télécommunications ou de l'équipement terminal radioélectrique, objet de la demande d'homologation.

L'organisme habilité est tenu par le secret professionnel quant au contenu des documents constitutifs du dossier d'homologation qui lui est présenté.

Art. 6. - Les demandes d'homologation doivent être déposées auprès de l'organisme habilité, contre un accusé de réception comprenant notamment :

- La date du dépôt du dossier d'homologation.

- L'identification de l'équipement mis à disposition aux fins de l'homologation.

- Le délai de réponse.

- Le cas échéant, les pièces complémentaires.

Le délai de réponse à toute demande d'homologation ne saurait excéder un mois à partir de la date du dépôt du dossier complet de la demande ou, le cas échéant, à partir de la date de présentation des précisions complémentaires nécessaires à l'étude du dossier. Ces précisions doivent être soumises à l'organisme habilité dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de leur notification par lettre recommandée avec accusé de réception, dépassé ce délai, le dossier déposé sera rendu à son titulaire.

Art. 7. - Toute modification des caractéristiques techniques testées lors de l'homologation ou de l'aspect extérieur du produit homologué ou de sa dénomination commerciale ou technique doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation.

Art. 8. - L'organisme habilité est chargé d'élaborer les exigences techniques de l'homologation en tenant compte essentiellement des aspects suivants :

- La protection des réseaux publics des télécommunications contre tout dommage.

- La compatibilité électromagnétique spécifique à l'équipement terminal.

- Les règles d'utilisation et d'exploitation des fréquences radioélectriques.

-L'interfonctionnement de l'équipement terminal avec les réseaux publics des télécommunications.

-La sécurité des usagers et du personnel exploitant des équipements.

Art. 9. - Sont exemptés de l'homologation, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les équipements terminaux des télécommunications et les équipements terminaux radioélectriques importés par les personnes physiques ou morales pour leurs besoins propres ou à titre temporaire.

Néanmoins, ces équipements doivent être soumis à une vérification de conformité aux exigences techniques d'interfonctionnement avec le réseau public des télécommunications et aux règles d'utilisation et d'exploitation des fréquences.

Art. 10. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 98-1818 du 21 septembre 1998.

Art. 11. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 16 avril 2001.

Art. 12. - Les ministres des technologies de la communication, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - L'interconnexion entre les différents réseaux publics des télécommunications est soumise à une convention conclue entre les opérateurs des réseaux concernés conformément aux dispositions de l'article 36 du code des télécommunications.

Art. 2. - La demande d'interconnexion est adressée à l'opérateur pouvant offrir ce service selon son offre prévue à l'article 6 du présent décret, et ce, par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt auprès de l'opérateur contre remise d'un récépissé. Une copie de la demande est transmise à l'Instance Nationale des Télécommunications.

Cette demande comprend, obligatoirement, les indications ci-après :

- La date de mise en service commercial de l'interconnexion envisagée.

- La description des services d'interconnexion demandés.

Art. 3. - L'opérateur offrant le service d'interconnexion doit étudier la demande, négocier avec son titulaire et conclure la convention prévue à l'article premier du présent décret conformément à l'article 35 du code des télécommunications dans un délai ne dépassant pas 60 jours à partir de la date de dépôt de la demande.

Art. 4. - Une copie originale de la convention doit être déposée auprès de l'Instance Nationale des Télécommunications dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de sa conclusion contre remise d'un récépissé. Les deux parties doivent préciser les dispositions de la convention à caractère confidentiel ayant trait à leur politique commerciale. L'Instance se réserve le droit d'apprécier le degré de confidentialité des informations fournies.

Art. 5. - Les deux parties s'engagent à respecter la confidentialité des informations échangées lors de la négociation ou de la conclusion de la convention d'interconnexion. Il leur est strictement interdit d'exploiter les informations, dont ils disposent dans ce cadre, à d'autres fins que celles explicitement convenues entre eux.

Il leur est strictement interdit, également, de divulguer ces informations à leurs services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

CHAPITRE DEUX

DE L'OFFRE D'INTERCONNEXION

Art. 6. - Les opérateurs des réseaux sont tenus de publier une offre technique et tarifaire des services d'interconnexion offerts, approuvée préalablement par l'Instance Nationale des Télécommunications.

Cette offre comprend, obligatoirement, les éléments suivants :

- Description détaillée des services d'interconnexion offerts :

1. Services d'acheminement de trafic commuté :

- Services de terminaison d'appels vers les numéros du réseau fixe,

- Services de terminaison d'appels vers les numéros du réseau mobile,

- Services de terminaison d'appels vers les numéros d'appel de secours,

- Services d'appels au départ avec sélection, appel par appel, du transporteur de la communication,

- Services d'appels au départ avec présélection du transporteur de la communication,

- Services de transit d'appels par un autre opérateur.

2. Services de fonctionnalité complémentaire et avancée et notamment :

- Services de portabilité des numéros du réseau fixe, s'ils sont techniquement possibles.

- Services de portabilité des numéros de services, s'ils sont techniquement possibles.

3. Services de liaison d'interconnexion :

- Service de liaison d'interconnexion avec localisation de l'interface à l'extérieur des sites des deux opérateurs.

- Service de liaison d'interconnexion avec localisation de l'interface dans les sites de l'opérateur offrant le service.

- Service de liaison d'interconnexion avec localisation de l'interface dans les sites du demandeur du service.

4. Service d'accès via les liaisons spécialisées pour satisfaire les besoins de mise en service du réseau de l'opérateur demandeur du service.

- L'indication de la localisation de tous les points physiques de l'interconnexion et la description de leurs fonctionnalités techniques ainsi que les conditions d'accès à ces points.

- Les tarifs des services d'interconnexion.

- Les procédures de test des services et des interfaces d'interconnexion.

L'Instance Nationale des Télécommunications peut demander à l'un des opérateurs d'ajouter ou de modifier les services prévus à l'offre d'interconnexion lorsqu'il apparaît que ces ajouts ou ces modifications sont techniquement possibles et nécessaires au vu des principes de non-discrimination et l'adoption des tarifs d'interconnexion sur la base des coûts effectifs.

Art. 7. - Les opérateurs des réseaux sont tenus de satisfaire toutes les demandes de services d'interconnexion non prévus dans l'offre d'interconnexion et techniquement possibles et notamment ceux relatifs au :

- Service d'acheminement de trafic international,

- Service d'acheminement d'appel aux numéros dédiés aux services et réseaux de l'opérateur offrant le service.

A la demande de l'opérateur offrant le service d'interconnexion, l'Instance Nationale des Télécommunications apprécie la possibilité de faire droit aux demandes d'interconnexion eu égard à la capacité de l'opérateur à les satisfaire.

Art. 8. - Il est strictement interdit aux opérateurs d'imposer au demandeur d'interconnexion toute restriction technique ou d'usage non justifiée.

Les opérateurs fournissent aux demandeurs d'interconnexion les informations nécessaires à sa mise en œuvre dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles dans lesquelles ils les fournissent à leurs propres services, filiales ou partenaires.

L'opérateur offrant le service d'interconnexion doit informer les autres opérateurs des modifications apportées à son offre d'interconnexion six (6) mois au moins avant l'intervention des modifications, par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception. Il doit, également, informer l'Instance Nationale des Télécommunications de toute modification de son offre d'interconnexion.

CHAPITRE TROIS

DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS

Art. 9. - L'opérateur offrant le service d'interconnexion doit :

- Acheminer les appels aboutissants aux points d'interconnexion avec la même qualité que celle des appels émanant du réseau offrant l'interconnexion,

- Maintenir et exploiter les équipements d'interconnexion selon les mêmes exigences de qualité que celles du réseau offrant l'interconnexion.

Il doit communiquer, à intervalles réguliers, à l'Instance Nationale des Télécommunications les indicateurs de qualité de service d'interconnexion qu'il offre, et ce, à travers les indicateurs relatifs à :

- Le nombre et la durée des interruptions des liaisons d'interconnexion,

- La vitesse de rétablissement des dérangements des liaisons d'interconnexion,

- Le taux d'efficacité des appels utilisant les services d'interconnexion.

Art. 10. - L'opérateur offrant l'interconnexion est tenu de fournir aux clients de l'opérateur demandeur du service, selon les mêmes conditions offertes à ses propres clients, l'accès aux services suivants :

- Les services de renseignements et d'annuaire téléphonique.

- Les services d'appels de secours.

CHAPITRE QUATRE

DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE ET DES TARIFS DE L'INTERCONNEXION

Art. 11. - Les opérateurs s'engagent à tenir une comptabilité séparée pour leurs activités relatives à l'interconnexion.

Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier :

- Les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services destinés à ses propres clients et pour les services d'interconnexion.

- Les coûts complémentaires pour fournir les services d'interconnexion.

Art. 12. - Les opérateurs de réseaux calculent les coûts effectifs des services d'interconnexion basés sur les principes de non-discrimination et de pertinence conformément aux normes en vigueur dans le domaine des télécommunications.

Les méthodes de comptabilisation des coûts des opérateurs doivent être auditées par un bureau d'audit indépendant désigné par le ministre des technologies de la communication, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications. Les frais de l'audit sont supportés par l'opérateur concerné.

Les opérateurs de réseaux disposent d'une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret pour calculer les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sur la base des coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée.

Ces coûts sont appréciés, d'une part au regard des méthodes de comptabilité prévisionnelle et, d'autre part, au regard des derniers comptes audité, tout en s'assurant de

l'efficacité des nouveaux investissements réalisés par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles.

Les opérateurs communiquent à l'Instance, à sa demande, toute information nécessaire relative aux aspects technique, financier et comptable qu'elle doit utiliser dans le cadre du respect de la confidentialité.

Art. 13. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 16 avril 2001.

Art. 14. - Le ministre des technologies de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des réseaux publics des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le code des droits réels, promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999,

Vu le code des télécommunications promulgué par loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 et notamment son article 43,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le présent décret définit les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude prévus à l'article 43 du code des télécommunications pour l'installation, l'exploitation et la maintenance des lignes et des équipements des réseaux publics de télécommunications.

Art. 2. - Les droits de servitude comprennent :

- La réservation d'espaces nécessaires pour le bon fonctionnement et la protection des réseaux radioélectriques appelés zones de protection,

- La réservation d'aires déterminées pour l'installation et l'accès aux lignes et aux équipements nécessaires pour l'installation et la mise en service des réseaux de télécommunications filaires,

- Les exigences urbanistiques spécifiques à ces espaces et ces aires.

Art. 3. - La servitude est accordée par décret sur proposition du ministre des technologies de la communication après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications. Est annexé à ce décret, un plan de servitude fixant notamment les zones des servitudes décidées et leurs limites.

L'utilité publique des travaux définis est déclarée par le décret prévu au premier paragraphe du présent article.

Art. 4. - L'opérateur du réseau doit veiller à établir le minimum de servitudes et à définir les plus petites dimensions possibles de chaque zone de protection, en utilisant autant que possible le domaine public et limiter autant que possible la puissance rayonnée.

Il doit également choisir les aires dégagées pour le parcours des liaisons filaires et éviter les autres réseaux autant que possible.

Art. 5. - L'opérateur de réseau, lors de l'exécution des travaux, pour l'application de la servitude, doit se conformer aux conditions d'occupation du domaine public et à la réglementation en vigueur relative à la prévention des accidents, à la protection des habitants et aux prescriptions relatives à la protection de l'environnement.

L'opérateur de réseau s'engage également, après exécution des travaux, à remettre les biens immeubles dans leur état initial dans les plus brefs délais. A défaut, l'administration peut exécuter, à la charge de l'opérateur concerné, tous les travaux permettant de remettre les biens immeubles dans leur état initial.

CHAPITRE II

SERVITUDES DANS LE DOMAINE PUBLIC

Art. 6. - L'opérateur de réseau peut occuper temporairement le domaine public, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette occupation est tributaire de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des services gestionnaires du domaine concerné et du paiement des redevances dues à cet effet.

Art. 7. - Le gestionnaire du domaine public doit informer l'opérateur de réseau de toute modification qu'il compte apporter au domaine public sur lequel sont établis les réseaux de télécommunications bénéficiaires de la servitude, dès l'avènement de circonstances exceptionnelles rendant nécessaire cette modification, et fixer la date de l'intervention en respectant des délais convenables pour prendre les mesures nécessaires à la continuité de l'exploitation du réseau.

A l'exception des cas nécessitant l'exécution de travaux urgents, le gestionnaire du domaine public doit informer l'opérateur de réseau au moins deux mois avant la date du début de l'intervention.

CHAPITRE III

SERVITUDES DANS LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Art. 8. - Une servitude est établie pour l'installation et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications sur les terrains privés non bâtis, les parties destinées à un usage commun des immeubles collectifs et les bâtiments privés, et ce, en vertu d'une convention conclue entre l'opérateur de réseau et le propriétaire du bien immobilier.

A défaut d'accord à l'amiable et en application de l'article 44 du code des télécommunications, le bien immobilier sera exproprié conformément à la législation en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 9. - Le propriétaire s'engage à ne pas exploiter les zones de protection ou les aires réservées à l'installation des lignes et des équipements afférents aux réseaux de télécommunications et à leur accès de toute manière susceptible de perturber son bon fonctionnement.

La servitude n'empêche pas le propriétaire, hors des zones de protection, d'exploiter et d'entretenir sa propriété.

Art. 10. - Si les servitudes octroyées à l'opérateur de réseau empêchent de façon définitive l'utilisation des biens immobiliers, le propriétaire a le droit de demander au bénéficiaire de les acheter.

CHAPITRE IV

SERVITUDES ÉTABLIES AU PROFIT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS FILAIRES

Art. 11. - L'opérateur du réseau peut bénéficier du droit de passage pour accéder à n'importe quelle partie du réseau aux fins de sa réparation, de son entretien et de sa surveillance, et le cas échéant, pour supprimer tout obstacle pouvant en empêcher l'accès.

Les limites des aires nécessaires au passage et à l'entretien des lignes relevant des réseaux publics de télécommunications sont fixées selon les règles techniques adaptées.

Ces limites sont mentionnées dans le plan de servitude visé à l'article 3 du présent décret.

Art. 12. - Pour la gestion des aires du bien immobilier objet de la servitude, les services de l'administration concernés doivent se référer au décret d'octroi de la servitude, afin d'éviter les dommages pouvant être subis par le réseau de télécommunications.

L'opérateur de réseau s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires, lors de l'exécution des ouvrages du réseau, pour éviter l'arrêt de fonctionnement des autres réseaux installés quelle que soit leur situation.

CHAPITRE V

LES SERVITUDES ÉTABLIES AU PROFIT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Art. 13. - Les zones de protection prévues à l'article 2 du présent décret sont de deux types :

- contour dégagé : espace autour d'une station radioélectrique en forme de cylindre vertical de dimensions déterminées et situé à une hauteur déterminée du sol.

- parcours dégagé : espace entre deux stations radioélectriques, en forme de cylindre horizontal, de dimensions déterminées et situé à une hauteur déterminée du sol.

Est réservée, une zone de protection du type contour dégagé pour chaque station radioélectrique.

Est réservée, une zone de protection de type parcours dégagé pour chaque liaison radioélectrique reliant entre deux stations radioélectriques.

Les dimensions de la zone de protection sont fixées conformément aux règles techniques nationales et internationales en vigueur pour l'installation des réseaux de télécommunications radioélectriques. Ces dimensions sont indiquées dans le plan de servitude visé à l'article 3 du présent décret.

Art. 14. - Il est interdit de créer des obstacles de quelque nature que se soit, y compris les arbres, dont la hauteur excède les limites fixées par le plan de servitude annexé au décret prévu à l'article 3 du présent décret, susceptible de perturber la propagation des ondes radioélectriques.

Art. 15. - Il est interdit de construire tout ce qui est susceptible de provoquer la réflexion des ondes radioélectriques à l'intérieur des zones de protection et particulièrement celles relatives aux stations de radionavigation aérienne et maritime.

Art. 16. - En absence d'une autorisation particulière du ministre des technologies de la communication, il est interdit au propriétaire du bien immobilier privé ou au gestionnaire du domaine public de produire des ondes de la gamme d'ondes reçues par la station radioélectrique et qui dépasse la puissance minimale des équipements y existant, à l'intérieur de la zone de protection.

Il leur est, également, interdit de mettre en service tous équipements susceptibles d'introduire une perturbation électromagnétique à la réception des fréquences radioélectriques ou de modifier leurs caractéristiques.

Art. 17. - Le plan annexé au décret d'octroi de la servitude fixe les dimensions déterminées de chaque zone de protection et précise notamment :

* les points indiquant les limites des espaces,

* les points indiquant la hauteur maximale des obstacles fixes ou mobiles à l'intérieur des zones de protection.

Art. 18. - L'érection des pylônes ou des tours d'antennes ou leur modification est soumise aux conditions suivantes :

- le respect des règles de la sécurité aéronautique,

- le respect des règles de prévention et de protection des surintensités électriques et des foudres,

- la prévision d'une zone de sécurité suffisante en cas de chute éventuelle des antennes ou des pylônes ou de l'un de leurs éléments.

CHAPITRE VI

PROCEDURES D'ETABLISSEMENT DES SERVITUDES

Art. 19. - Pour l'obtention des servitudes prévues par le présent décret, l'opérateur de réseau présente, à cet effet, une demande au ministre des technologies de la communication; cette demande doit être obligatoirement accompagnée d'un dossier technique comprenant :

- * un document attestant que le demandeur de la servitude a obtenu une concession du ministère des technologies de la communication pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications,

- * un plan de situation des propriétés à grever de servitudes,

- * un plan des limites des espaces ou des aires à grever de servitude étant considérées zones de protection ou itinéraires des lignes,

- * les données techniques pour l'étude de la possibilité d'une exploitation commune d'ouvrages ou d'équipements existants,

- * une note explicative des travaux et un planning prévisionnel de leur exécution,

- * les caractéristiques financières et économiques des travaux décidés.

Art. 20. - Les services du ministère des technologies de la communication sont chargés de l'étude technique du dossier, de l'évaluation de la nécessité et de l'efficacité de la servitude et ses caractéristiques ; ils transmettent le dossier aux ministères et aux collectivités publiques concernés pour avis, dans un délai maximum d'un mois, à compter de la date de transmission.

Art. 21. - Le décret attribuant la servitude indique le nom de l'opérateur bénéficiaire et le nom du propriétaire et définit les principales caractéristiques du réseau, le type et la durée de la servitude et les aires attribuées au bénéficiaire, et mentionne, également, l'obligation de paiement d'une redevance pour le domaine public ou d'une indemnité de compensation pour les propriétés privées. Le ministère des technologies de la communication avise le propriétaire des biens grevés de servitude du décret susvisé dans les quinze jours suivants sa publication.

Art. 22. - Pour bénéficier de la servitude, l'opérateur de réseau doit obtenir l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du gestionnaire du bien immobilier et convenir avec lui du montant de la redevance.

Il doit conclure un accord amiable avec le propriétaire pour les propriétés privées ; à défaut, l'opérateur de réseau peut présenter une demande au ministère des technologies de la communication pour procéder à l'expropriation de la propriété concernée en application des dispositions du code des télécommunications.

Art. 23. - L'opérateur de réseau réalise les plans définitifs relatifs aux travaux effectivement exécutés sur le réseau et en remet une copie, au plus tard un mois après l'achèvement des travaux, au ministère des technologies de la communication, au gouverneur de la région territorialement concernée par la servitude et au propriétaire ou au syndicat de propriétaires.

Art. 24. - Le décret de servitude est annulé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivants sa notification. Les dispositions des servitudes afférentes au réseau ou à l'une de ses parties sont, également, annulées à l'expiration de la période d'exploitation ; et toutes les parties concernées en sont tenues avisées.

Art. 25. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 16 avril 2001.

Art. 26. - Les ministres de l'intérieur, des technologies de la communication, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2001-833 du 10 avril 2001.

Monsieur Harhira Sadok, ingénieur en chef au ministère des technologies de la communication est nommé au grade d'ingénieur général.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2001-834 du 10 avril 2001, portant transfert de crédits dans le cadre du budget de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée par la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996 et notamment son article 36,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant code de la comptabilité publique, telle que modifiée par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et les textes subséquents,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001,

Vu le décret n° 2000-2932 du 25 décembre 2000, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances pour l'année 2001,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant désignation des membres du gouvernement,

Décrète :

Article premier. – Est autorisé, le transfert de crédits du titre I et du titre II du budget de l'Etat, pour l'année 2001 conformément aux tableaux « A », « B », « C » et « D » suivants :

Tableau « A » : reliquats de crédits du titre I au 28 février 2001

en dinars

Diminution					Augmentation			
Chap	Sec.	Art.	Libellé	Montant	Chap	Art.	Libellé	Montant
3	3		Premier ministre Secrétariat d'Etat à l'informatique		20		Ministère des technologies de la communication	
		01.100	Rémunération des pouvoirs publics	47112		01.100	Rémunération des pouvoirs publics	47112
		01.101	Rémunération du personnel permanent	687573		01.101	Rémunération du personnel permanent	687573
		01.102	Rémunération du personnel non permanent	82447		01.102	Rémunération du personnel non permanent	82447
		02.201	Dépenses de fonctionnement des services publics	494000		02.201	Dépenses de fonctionnement des services publics	494000
		03.302	Interventions dans le domaine social	6000		03.302	Interventions dans le domaine social	6000
		03.307	Contributions aux organismes internationaux	5000		03.307	Contributions aux organismes internationaux	5000
			Total	1322132			Total	1322132

Tableau « B » : reliquats de crédits d'engagement du titre II au 31 décembre 2000

en dinars

Diminution					Augmentation			
Chap	Sec.	Art.	Libellé	Montant	Chap	Art.	Libellé	Montant
3	3		Premier ministre Secrétariat d'Etat à l'informatique		20		Ministère des technologies de la communication	
		06.604	Equipements administratifs	18834		06.604	Equipements administratifs	18834
		06.605	Programmes informatiques	5458		06.605	Programmes informatiques	5458
		06.628	Programmes communs d'informatique	2124627		06.628	Programmes communs d'informatique	2124627
		07.810	Interventions dans le domaine économique	52000		07.810	Interventions dans le domaine économique	52000
			Total	2200919			Total	2200919

Tableau « C » : Crédits d'engagement et de paiement inscrits au budget de l'année 2001

en dinars

Diminution						Augmentation				
Chap	Sec.	Art.	Libellé	Crédits d'engagement	Crédits de paiement	Chap	Art.	Libellé	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
3	03		Premier ministre			20		Ministère des technologies de la communication		
			Secrétariat d'Etat à l'informatique							
		06.604	Equipements administratifs	17000	17000		06.6	Equipements administratifs	17000	17000
		06.605	Programmes informatiques	40000	40000		04	Programmes informatiques	40000	40000
		06.628	Programmes communs d'informatique	1517000	134700		06.6	Programmes communs d'informatique	151700	1347000
		07.810	Interventions dans le domaine économique	250000	250000		05	Interventions dans le domaine économique	0	250000
			Total	1824000	1654000		28	Total	1824000	1654000
					0		07.810		0	

Tableau « D » : reliquats de crédits d'engagement au 31 décembre 2000

en dinars

Diminution				Augmentation			
Chap	Art.	Libellé	Montant	Chap	Art.	Libellé	Montant
4		Ministère de l'intérieur		5		Ministère de la justice	
	06.606	Formation	81605		06.606	Formation	81605
	06.631	Infrastructure de la sûreté intérieure	1963438		06.642	Projets de rééducation sociale	2126017
	06.632	Equipements pour la sûreté intérieure	162579				
		Total	2207622			Total	2207622

Art. 2. – Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-835 du 10 avril 2001, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits agricoles ou à usage agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment son article 67,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits	Contingents (Têtes)
01.01		Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants :	
	010111	- chevaux : -- reproducteurs de race pure	200
01.03		Animaux vivants de l'espèce porcine :	
	010310	- reproducteurs de race pure	1000
01.04		Animaux vivant des espèces ovine ou caprine :	
	Ex 010410	- de l'espèce ovine : * reproducteurs de race pure	1200
	Ex 010420	- de l'espèce caprine : * reproducteurs de race pure	600
01.06		Autres animaux vivants :	
	Ex 010600	* camélidés reproducteurs de race pure	200
		* lapins reproducteurs de race pure	1000

Art. 2. – Sont réduits, les droits de douane au taux de 20% et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits	Contingents
01.05		Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants des espèces domestiques :	
	010511	- d'un poids n'excédant pas 185 g : -- coqs et poules	2,5 millions
04.07		Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :	
	Ex 040700	* œufs à couvrir ou à incuber	15 millions

Art. 3. – Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des plantes, plans et racines relevant de la position 06.02 du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 4. – Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les racines et les semences reprises au tableau ci-après et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits	Contingents (en tonnes)
06.01		Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur, plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12 :	
	Ex 060120	- bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur, plants, plantes et racines de chicorée : * racines d'endives	50
07.01		Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré :	
	070110	- de semence	30.000
07.13		Légumes à cosse secs, écosés, même décortiqués ou cassés :	
	Ex 071320	- pois chiches : * de semence	1000
10.05		Maïs :	
	Ex 100510	- de semence : * semences de maïs fourrager	200
12.09		Graines, fruits et spores à ensementer :	
	Ex 120991	- autres : -- graines de légumes : * ail pour l'ensemencement	100

Art. 5. – Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des céréales reprises au tableau ci-après :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits
10.01		Froment (blé) et méteil :
	100110	- Froment (blé) dur :
	Ex 100190	- autres : * Froment (blé) tendre
10.03		Orge
	100300	

Art. 6. – Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur la luzerne séchée sous forme de pellets relevant du numéro 121410000 du tarif des droits de douane et importée par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite d'un contingent global de 100.000 tonnes.

Art. 7. – Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur le son relevant des numéros 230230100 et 230230900 du tarif des droits de douane et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite d'un contingent global de 200.000 tonnes.

Art. 8. – Sont suspendus, les droits de douane dus sur les engrais repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits	Contingents (en tonnes)
31.02	Ex 310210	Engrais minéraux ou chimique azotés : - urée, même en solution acqueuse : * urée à usage agricole, d'une teneur en azote de 46 %	2000
	Ex 310290	- autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes : * ammonitrite 33,5 %	170.000
31.03	Ex 310310	Engrais minéraux ou chimiques phosphatés : - super phosphates : * super phosphates triples	45.000
31.05	310530	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants, azote, phosphore et potassium, autres engrais produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg : - Hydrogénorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)	70.000

Art. 9. – Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des produits repris au tableau suivant :

N° de position	Désignation des produits
Ex 03.07	Naissains d'huîtres
Ex 05.11	Semences d'animaux

Est réduit à 10 %, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à la vente des produits relevant du numéro de position 05.11 repris au tableau sus-indiqué.

Art. 10. – Sont suspendus, les droits de douane dus sur l'orge fourrager relevant du numéro 100300900 du tarif des droits de douane et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite d'un contingent global de 300.000 tonnes.

Art. 11. – Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 12. – Les ministres des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2001-836 du 10 avril 2001, fixant le montant des redevances afférentes aux brevets d'invention.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment ses articles 4 et 17,

Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention,

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et notamment son article 11,

Vu le décret n° 98-2133 du 2 novembre 1998, relatif aux montants des redevances afférentes à la propriété industrielle,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Le montant des redevances afférentes aux brevets d'invention prévues par les articles 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 38, 52, 54, 61, 62 et 63 de la loi susvisée n° 2000-84 du 24 août 2000, est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. – Les redevances visées à l'article premier du présent décret sont recouvrées selon les modalités prévues au tableau « D » annexé au décret susvisé n° 98-2133 du 2 novembre 1998.

Art. 3. – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le tableau A annexé au décret susvisé n° 98-2133 du 2 novembre 1998.

Le montant de ces redevances s'entend hors T.V.A.

Art. 4. – Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

MONTANT DES REDEVANCES AFFERENTES AUX BREVETS D'INVENTION

Nature de l'opération	Montant en dinar
Dépôt d'une demande de brevet et première annuité	140
Revendication d'une priorité de dépôt	30
Revendication à partir de la onzième	30
Modification d'une revendication	24
Rectification d'erreurs matérielles (d'expression ou de transcription) par page	36
Reprise de l'examen de fond de la demande	100
Retrait d'une demande de brevet	40
Extrait du registre national des brevets	16
Copie d'un dossier relatif à un brevet ou à une demande de brevet	16
Annuités de maintien en vigueur du brevet ou de la demande du brevet : - de la 2 ^{ème} à la 5 ^{ème} annuité - de la 6 ^{ème} à la 10 ^{ème} annuité - de la 11 ^{ème} à la 15 ^{ème} annuité - de la 16 ^{ème} à la 20 ^{ème} annuité	50 par année 130 par année 265 par année 500 par année
Retard de paiement d'une annuité dans le délai de grâce par mois de retard	1/12 de l'annuité prescrite
Renonciation au brevet d'invention	40
Recours en restauration	100
- Inscription d'une saisie	40
- Inscription d'une validation de saisie	40
- Inscription d'une main levée de saisie	40
Inscription d'une cession ou d'une transmission d'une demande de brevet ou d'un brevet	200
- Inscription d'un contrat de licence	100
- Inscription d'une modification d'un contrat de licence	100
- Inscription d'un renouvellement d'un contrat de licence	100
- Inscription des actes portant toute modification des demandes de brevets ou des brevets inscrits.	40

Décret n° 2001-837 du 10 avril 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du laboratoire central d'analyses et d'essais.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 88-24 du 14 avril 1988, portant création du laboratoire central d'analyses et d'essais,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 88-1288 du 29 juin 1988, relatif à l'organisation administrative et financière du laboratoire central d'analyses et d'essais,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprise à majorité publique, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE I

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Section I

Le Directeur Général

Article premier. - Le laboratoire central d'analyses et d'essais est dirigé par un directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé de l'industrie. Le directeur

général est habilité à prendre les décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Il est notamment chargé de :

- Présider le conseil d'entreprise.
 - Assurer la direction administrative, financière et technique du laboratoire.
 - Conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
 - Arrêter et suivre l'exécution des contrats - objectifs.
 - Arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.
 - Arrêter les états financiers.
 - Proposer l'organisation des services du laboratoire, le statut particulier de son personnel, ainsi que le régime de sa rémunération conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
 - Conclure les opérations d'acquisition, d'aliénation et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
 - Prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du laboratoire.
 - Représenter le laboratoire auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels.
 - Exécuter toute autre mission entrant dans l'activité du laboratoire et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
- Art. 2. - Le directeur général exerce son autorité sur tout le personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel et à la législation et à la réglementation en vigueur.
- Art. 3. - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Section II

Le Conseil d'Entreprise

- Art. 4. - Le conseil d'entreprise qui est présidé par le directeur général est composé des membres suivants :
- Un représentant du ministère des finances,
 - Un représentant du ministère du développement économique,
 - Un représentant du ministère de l'industrie,
 - Un représentant du ministère du commerce,
 - Un représentant du ministère de la santé publique,
 - Un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
 - Un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
 - Un représentant de l'office tunisien du commerce,
 - Un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres du conseil d'entreprise sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie sur proposition des ministères et des organismes concernés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique, pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 5. - Le conseil d'entreprise du laboratoire central d'analyses et d'essais est chargé d'examiner et de donner son avis sur :

- Les contrats - objectifs et le suivi de leur exécution.
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.
- Les états financiers.
- L'organisation des services du laboratoire, le statut particulier de son personnel ainsi que le régime de sa rémunération.
- Les marchés et les conventions conclus par le laboratoire.
- Les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du laboratoire.

Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité du laboratoire central d'analyses et d'essais et qui lui est soumise par le directeur général du laboratoire.

Art. 6. - Le conseil d'entreprise se réunit, au moins, une fois par trimestre sur convocation du directeur général pour donner son avis sur les questions inhérentes à ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué dix jours, au moins, à l'avance, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de l'industrie.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut de ce quorum, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement après dix jours pour examiner les questions urgentes, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 7. - Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Art. 8. - Le président du conseil désigne un cadre de l'établissement pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

CHAPITRE II

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 9. - Le directeur général du laboratoire arrête :

- Le contrat-objectif et le soumet au conseil d'entreprise au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Le contrat - objectif est signé par le ministre de l'industrie et le directeur général du laboratoire.

- Le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année.

Art. 10. - La comptabilité du laboratoire est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité des entreprises commerciales. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable à la lumière du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Le laboratoire se charge de publier au Journal Officiel de la République Tunisienne avant le 31 août de chaque année le bilan et les comptes de gestion et de résultat de l'année précédente.

Art. 11. - Le budget de fonctionnement du laboratoire comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - Les recettes :

- Les subventions accordées par l'Etat.
- Le produit des dons ou legs.
- Les produits des taxes qui peuvent être instituées au profit du laboratoire.
- Les recettes découlant des prestations rendues par le laboratoire aux institutions publiques et privées ainsi qu'aux particuliers.

B - Les dépenses :

- Les dépenses de fonctionnement du laboratoire et les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens.
- Les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions du laboratoire.

Art. 12. - Le budget d'équipement groupe les dépenses d'investissement et fixe les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent ainsi que le programme de financement correspondant. Ce budget est constitué de :

A - Les recettes :

- Les subventions accordées par l'Etat.
- Les emprunts.
- Les recettes et les diverses contributions.

B - Les dépenses :

- Les dépenses d'équipement et d'extension.
- Les dépenses de renouvellement des équipements, du matériel et des installations.
- Toutes dépenses rentrant dans le cadre des projets d'investissement à réaliser.

CHAPITRE III

TUTELLE DE L'ETAT

Art. 13. - Sont soumis, obligatoirement, à l'approbation du ministère de l'industrie et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les actes de gestion relatifs aux :

- Contrat objectif et au suivi de son exécution,
- Budgets prévisionnels et au suivi de leur exécution,
- Etats financiers,

- Conventions d'arbitrage et aux clauses arbitrales et aux transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- Emprunts contractés pour couvrir des dépenses d'investissement ou de remboursement d'emprunts dont le laboratoire a la charge.

L'exercice de la tutelle comprend également le suivi de la gestion et du fonctionnement du laboratoire.

Art. 14. - Il est placé auprès du laboratoire central d'analyses et d'essais un contrôleur d'Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 15. - Le ministère de l'industrie procède à l'examen des documents afférents aux questions suivantes avant leur transmission au ministère du développement économique pour avis et leur présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- Le statut particulier du personnel du centre,
- Le tableau de classification des emplois,
- Le régime de rémunération,
- L'organigramme,
- Les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- La loi des cadres,
- Les augmentations salariales,
- Le classement du centre et la rémunération du directeur général.

Art. 16. - Le laboratoire communique au ministère de l'industrie et au ministère du développement économique les documents ci-après :

- Le contrat-objectif et les rapports annuels d'avancement de son exécution.
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement.
- Les états financiers.
- Les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction.
- Les procès-verbaux du conseil d'entreprise.
- L'état de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de leur établissement.

Art. 17. - Le laboratoire communique au ministère des finances, pour information, dans les délais fixés à l'article 16, les documents ci-après :

- Le contrat-objectif.
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement.
- Les états financiers.
- L'état de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 88-1288 du 29 juin 1988.

Art. 19. - Les ministres de l'industrie, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 11 avril 2001, fixant la forme et les modalités d'octroi, de renouvellement et de retrait du laissez-passer et de la carte d'accès au port.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires,

Vu la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la marine marchande, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-69 du 27 octobre 1997,

Vu le code des ports maritimes de commerce, promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999 et notamment son article 30,

Arrête :

Article premier. - L'autorité portuaire délivre à la personne autorisée à entrer dans le port, pour motif de service, une carte d'accès valable une année prorogeable dans la limite de cinq ans à la demande de l'intéressé et après présentation des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

Elle délivre également à la personne autorisée à entrer dans le port pour y effectuer une mission ou une visite ponctuelle un laissez-passer valable pour une seule entrée.

Art. 2. - Le détenteur de la carte d'accès ou du laissez-passer ne doit se servir de ce document à l'intérieur du port que pour les besoins du service ou pour l'accomplissement de la mission au titre de laquelle il a été délivré.

Art. 3. - La carte d'accès ou le laissez-passer doit être porté par son détenteur d'une manière apparente durant sa présence au port.

Art. 4. - La carte d'accès délivrée par l'autorité portuaire est :

- De couleur rouge, pour la personne autorisée à entrer au port et à monter à bord des navires.

- De couleur jaune, pour la personne autorisée à entrer au port. Le détenteur de cette carte peut être autorisé, à titre exceptionnel, par les autorités compétentes du port à monter à bord des navires.

Le modèle de la carte d'accès est fixé dans l'annexe du présent arrêté (1).

(1) L'annexe est publiée en langue arabe

Art. 5. - La carte d'accès est délivrée par l'autorité portuaire, suite à une demande de l'intéressé faite sur un formulaire établi par ladite autorité, accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale, ou de la carte de séjour pour les étrangers ainsi qu'une copie de la carte professionnelle ou de tout autre document justifiant la relation du l'activité de l'intéressé avec le port.

Cette demande doit être déposée auprès de l'autorité portuaire, au moins, cinq jours ouvrables avant la date présumée du début de l'activité de l'intéressé au port.

La carte d'accès est renouvelée par l'autorité portuaire dans les mêmes conditions de sa délivrance. En cas de modification de l'une des informations figurant sur cette carte d'accès, le titulaire de ce document doit en informer immédiatement l'autorité portuaire et présenter les pièces justificatives pour l'obtention d'une nouvelle carte d'accès.

Art. 6. - En cas de perte de la carte d'accès, l'intéressé doit en informer l'autorité portuaire qui peut, après enquête sur les circonstances de la perte, lui établir un duplicata et ce, suite à une demande écrite que l'intéressé doit adresser à l'autorité portuaire.

Art. 7. - Le laissez-passer est délivré par l'autorité portuaire sur présentation, par l'intéressé, d'un document d'identité et après autorisation des autorités compétentes du port.

Le modèle du laissez-passer est fixé dans l'annexe du présent arrêté (1).

Art. 8. - Le laissez-passer ou la carte d'accès est retiré provisoirement ou définitivement par l'autorité portuaire dans les cas suivants :

- La suspension ou la cessation du motif d'entrée ou de l'activité au titre de laquelle la carte d'accès a été délivrée,

- La modification de l'une des informations figurant sur la carte d'accès,

- L'infraction aux dispositions du code des ports maritimes de commerce ou de ses textes d'application,

- L'atteinte à l'ordre public ou à l'intérêt du port,

- Au terme de la visite ou de la mission.

Art. 9. - Le présent arrêté n'est pas applicable :

- Au membre d'équipage d'un navire en escale dans le port, muni de la carte d'escale délivrée par la police des frontières du port et d'un document d'identité des gens de mer, en cours de validité, et inscrit sur la liste d'équipage remise aux autorités concernées du port.

- Au membre d'équipage d'un navire, lors de l'embarquement ou du débarquement, muni d'un bon d'embarquement ou de débarquement valable et d'un document d'identité des gens de mer, en cours de validité.

- Au passager ou au croisiériste muni d'un titre de transport valable et d'un document de voyage, en cours de validité, visé par la police des frontières du port ou de la carte d'escale délivrée par la police des frontières du port.

- A toute autre personne entrant dans le port dans le cadre d'une visite organisée et autorisée par l'autorité portuaire.

Art. 10. - L'octroi par l'autorité portuaire de la carte d'accès ou du laissez-passer ou d'une copie de la carte d'accès ne limite pas le droit des autres administrations travaillant dans le port d'exercer leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2001.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE
L'HABITAT**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-838 du 10 avril 2001.

Monsieur Hédi Chouchène, administrateur général, est maintenu en activité pour une nouvelle année à compter du 1er avril 2001.

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-839 du 10 avril 2001.

Monsieur Mohamed Saddam, administrateur général à l'agence tunisienne de la formation professionnelle, est maintenu en activité pour une deuxième année après atteinte de l'âge légal de la retraite, et ce, à compter du 1er avril 2001.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

Décret n° 2001-840 du 10 avril 2001, portant dissolution de l'office national des pêches.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu la loi n° 58-115 du 4 novembre 1958, portant création de l'office national des pêches,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du premier juillet 1996,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, fixant l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 2000-2280 du 10 octobre 2000, relatif aux modalités de nomination et aux conditions de rémunération des liquidateurs des établissements et des entreprises à participations publiques et aux modalités et procédures d'approbation du programme de liquidation,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est dissout, l'office national des pêches, créé par la loi susvisée n° 58-115 du 4 novembre 1958.

Art. 2. - Une commission, fixée par arrêté conjoint des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement économique, est chargée de la liquidation dudit office.

Art. 3. - La liquidation des biens de l'office national des pêches se fait conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 58-115 du 4 novembre 1958.

Art. 4. - Les ministres du développement économique, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-841 du 10 avril 2001, portant dissolution de la société nationale de motoculture.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu la loi n° 76-5 du 7 janvier 1976, portant création de la société nationale de motoculture,

Vu le décret n° 76-853 du 29 septembre 1976, fixant l'organisation administrative et financière de la société nationale de motoculture,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du premier juillet 1996,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, fixant l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 2000-2280 du 10 octobre 2000, relatif aux modalités de nomination et aux conditions de rémunération des liquidateurs des établissements et des entreprises à participations publiques et aux modalités et procédures d'approbation du programme de liquidation,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est dissoute, la société nationale de motoculture, créée par la loi susvisée n° 76-5 du 7 janvier 1976.

Art. 2. - Une commission, fixée par arrêté conjoint des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement économique, est chargée de la liquidation de ladite société.

Art. 3. - La liquidation des biens de la société nationale de motoculture se fait conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi susvisée n° 76-5 du 7 janvier 1976.

Art. 4. - Les ministres du développement économique, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU COMMERCE

Décret n° 2001-842 du 10 avril 2001, modifiant le décret n° 94-1742 du 29 août 1994 fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-1803 du 31 juillet 2000.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur et notamment son article 39,

Vu le décret n° 94-1742 du 29 août 1994, fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur, tel que modifié par le décret n° 95-2277 du 13 novembre 1995, le décret n° 96-1118 du 10 juin 1996, le décret n° 97-2515 du 29 décembre 1997, le décret n° 98-1984 du 12 octobre 1998 et le décret n° 2000-1803 du 31 juillet 2000, et notamment son article 2,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture et de l'industrie,

Vu l'avis de gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - est abrogé, le tableau "B" portant produits soumis à titre transitoire à l'autorisation d'importation, visé à l'article 39 de la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 et annexé au décret n° 94-1742 du 29 août 1994, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-1803 du 31 juillet 2000.

Art. 2. - Le présent décret prend effet à partir du 1er juillet 2000.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce, de l'agriculture, et de l'industrie et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2001-843 du 10 avril 2001, modifiant le décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballage et des emballages utilisés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination et notamment son article 12,

Vu la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballage et des emballages utilisés,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article unique. - Les dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 97-1102 du 2 juin 1997 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) - Le présent décret vise à assurer les conditions nécessaires afin de garantir une reprise et une gestion rationnelle des sacs d'emballage et des emballages utilisés et d'éviter l'impact négatif de leur abandon dans l'environnement. Ses dispositions s'appliquent :

- Aux sacs d'emballage en plastique,

- Aux emballages secondaires en matière plastique destinés à faciliter le transport des produits.

- Aux serres fabriquées en plastique servant à l'agriculture sous serre.

- Aux emballages fabriqués totalement ou partiellement en plastique ou en métal d'une contenance supérieure ou égale à 100 millilitres et destinés à être commercialisés sur le marché local.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali